



**TEXTOS REGULAMENTARES E INSTITUCIONAIS PARA A
APLICAÇÃO DA DECISÃO DE YAMOUSSOUKRO E QUADRO
PARA A CRIAÇÃO DE UM MERCADO ÚNICO AFRICANO DE
TRANSPORTES ÁEREOS**

REGRAS E DIRECTRIZES QUE REGEM A CONCORRÊNCIA

ANEXO 5 À DECISÃO DE YAMOUSSOUKRO:

Regulamentos sobre a Concorrência nos Serviços de Transportes Aéreos em África

Índice

CAPÍTULO UM: DEFINIÇÃO, OBJECTO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Artigo 1.º Definições

Artigo 2.º Objecto e Âmbito de Aplicação

CAPÍTULO DOIS: PRÁTICAS PROIBIDAS, ACORDOS E DECISÕES

Artigo 3.º Práticas, Acordos e Decisões Anticoncorrenciais

Artigo 4.º Abuso de Posição Dominante

Artigo 5.º Não Discriminação na Legislação Nacional e Medidas Administrativas

Artigo 6.º Subvenções

Artigo 7.º Isenções e Medidas de Salvaguarda

CAPÍTULO TRÊS: CUMPRIMENTO, INQUÉRITO, NEGOCIAÇÃO, ARBITRAGEM E CONTROLO JURISDICCIONAL

Artigo 8.º Agência de Execução e Autoridades Regionais da Concorrência

Artigo 9.º Reclamações

Artigo 10.º Inquérito e Equidade Processual

Artigo 11.º Audição das Partes em Causa

Artigo 12.º Resultado da Reclamação

Artigo 13.º Medidas Provisórias

Artigo 14.º Cooperação com as Autoridades do Estado parte e Acesso a Informação

Artigo 15.º Sanções

Artigo 16.º Revisão pelo Tribunal de Justiça e Tribunal

Artigo 17.º Resolução de Litígios

Artigo 18.º Sigilo Profissional

Artigo 19.º Publicação de Decisões

Artigo 20.º Disposições de Implementação

Artigo 21.º Alterações

Artigo 22.º Entrada em Vigor



PREÂMBULO

NÓS, os Ministros responsáveis pelos Transportes, Infra-estruturas, Energia, e Turismo, reunidos na Primeira Sessão Ordinária do Comité Técnico Especializado da União Africana de Transporte, Infra-estruturas Transcontinentais e Inter-regionais, Energia e Turismo, em Lomé, Togo, 17 de Março de 2017, adoptamos os presentes Regulamentos desenvolvidos pela Mesa da Conferência de Ministros Africanos dos Transportes, reunidos em Malabo, República da Guiné Equatorial, nos dias 18 e 19 de Dezembro de 2014, por ocasião da Quarta Reunião da Mesa da **Conferência** de Ministros Africanos dos Transportes dedicada principalmente a implementar a Decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.826(XXV) aprovando o relatório da Terceira Sessão da Conferência de Ministros Africanos dos Transportes (CAMT);

CONSIDERANDO o Acto Constitutivo da União Africana adoptado em Lomé a 11 de Julho de 2000, nomeadamente os seus Artigos 3.º, 5.º, 6.º, 9.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º e 20.º;

CONSIDERANDO o Tratado que cria a Comunidade Económica Africana assinado em Abuja, Nigéria, a 3 de Junho de 1991, nomeadamente os seus Artigos 8.º, 10.º, 11.º, 13.º, 25.º a 27.º;

CONSIDERANDO a Decisão relativa à implementação da Declaração de Yamoussoukro sobre a liberalização do acesso aos mercados dos transportes aéreos em África, de 14 de Novembro de 1999, doravante designada Decisão de Yamoussoukro;

CONSIDERANDO os Estatutos da Comissão da União Africana adoptados pela Conferência da União Africana em Durban, África do Sul, a 10 de Julho de 2002;

CONSIDERANDO a decisão EX.CL/Dec.359 (XI), através da qual o Conselho Executivo endossou a Resolução da 3.ª Sessão da Conferência dos Ministros Africanos dos Transportes (CAMT), em Malabo, Guiné-Equatorial, em 2014, que confiando as funções à Agência de Execução da Decisão de Yamoussoukro de 1999 à Comissão Africana da Aviação Civil (CAFAC), doravante designada Agência de Execução;

CONSIDERANDO a Resolução sobre o seguimento da implementação da Decisão de Yamoussoukro de 1999, adoptada pela Primeira Conferência da União Africana dos Ministros responsáveis pelos



transportes aéreos em Sun City, África do Sul, em Maio de 2005;

CONSIDERANDO a resolução sobre segurança do transporte aéreo em África foi adoptada pela Segunda Conferência dos Ministros da União Africana responsáveis pelos Transportes Aéreos em Libreville, Gabão, em Maio de 2006;

CONSIDERANDO a necessidade de acelerar a implementação plena da Decisão de Yamoussoukro, a fim de estimular as operações das companhias aéreas africanas e outros prestadores de serviços de transporte aéreo e responder eficazmente aos desafios da globalização dos transportes internacionais;

DESEJOSOS de assegurar uma oportunidade justa numa base não discriminatória para as companhias aéreas africanas, de modo a concorrerem eficazmente na prestação de serviços de transportes aéreos dentro do Mercado de Transporte Aéreo Africano.

POR ESTE MEIO ADOPTAMOS OS SEGUINTES REGULAMENTOS:

CAPÍTULO UM

FINALIDADE, DEFINIÇÕES, OBJECTIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Artigo 1.º

Definições

No âmbito do presente Regulamento, salvo disposições em contrário:

"Tratado de Abuja" designa o Tratado que Estabelece a Comunidade Económica Africana, adoptado em Abuja, Nigéria, a 3 de Junho de 1991, e que entrou em vigor a 12 de Maio de 1994;

"Agência de Execução dos Transportes Aéreos Africanos" designa a Agência de Execução prevista no n.º 4 do Artigo 9.º da Decisão de Yamoussoukro;

"Companhia Aérea" designa uma empresa de transporte aéreo titular de um certificado de operador aéreo e a operar serviços de transporte aéreo no território de um Estado parte;

"Autoridade Aeronáutica" designa qualquer autoridade governamental, pessoa colectiva ou órgão devidamente autorizado a desempenhar qualquer função a que o presente Regulamento se refere;



"Capacidade" designa o número de lugares e espaço de carga oferecidos ao público em geral em serviços aéreos durante um determinado período e num dado sector;

"Prática concertada" designa a coordenação entre companhias aéreas que, sem terem alcançado a fase em que um acordo propriamente dito tenha sido celebrado, conscientemente substitui a cooperação prática com exclusão da concorrência;

"Autoridade competente" designa qualquer entidade estabelecida em cada Estado parte encarregada de regular a concorrência no sector dos transportes aéreos ou, na ausência de tal instituição, a Autoridade da Aviação Civil;

"Posição dominante" designa a posição de uma ou mais companhias aéreas que lhes permite evitar que a concorrência efectiva seja mantida dentro do mercado ou uma parte do mesmo, concedendo-lhes poder para agirem, em grande medida, independentemente dos seus concorrentes, fornecedores, clientes ou utilizadores finais;

"Capacidade excessiva" designa uma capacidade superior do que a razoavelmente exigida numa rota ou num dado sector;

"Preço excessivamente elevado" designa o preço de um serviço que não tem uma relação razoável com o valor económico desse serviço e uma margem de lucro razoável;

"Preço excessivamente baixo" designa o preço de um serviço que não tem uma relação razoável com o valor económico desse serviço;

"Mercado" designa uma área geográfica relevante, incluindo rotas ou sectores e um serviço relevante de transportes aéreos prestado por uma companhia aérea;

"Estado-Membro" designa um Estado-Membro da União Africana;

"Autoridade Regional da Concorrência" designa uma autoridade criada por uma comunidade económica regional com um mandato para regular e supervisionar a implementação desses regulamentos;

"Comunidade Económica Regional" designa uma comunidade económica regional reconhecida como tal pela União Africana;

"Autoridade Regional da Decisão de Yamoussoukro" designa uma autoridade criada por uma comunidade económica regional com um mandato para regular e supervisionar a implementação da Decisão de Yamoussoukro dentro do território da comunidade económica regional em causa;



"Estado parte" designa cada Estado africano signatário do Tratado de Abuja e qualquer outro país africano que, embora não seja parte desse Tratado, tenha declarado por escrito a sua intenção de ficar vinculado pela Decisão de Yamoussoukro e por este Regulamento;

"Serviços aéreos regulares e não regulares" tem a mesma designação que os que lhe são atribuídos pela Convenção de Chicago de 1944 e nas resoluções do Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI);

"Associação comercial" uma associação de companhias áreas com o objectivo de promover actividades de cooperação entre os seus membros.

Artigo 2.º

Objecto e Âmbito de Aplicação

1. A finalidade deste Regulamento é promover e garantir a concorrência livre e justa nos serviços de transportes aéreos em África a fim de desenvolver o sector dos transportes aéreos e contribuir para bem-estar dos cidadãos dos Estados partes.
2. Esta Decisão deve aplicar-se a serviços de transportes aéreos regulares e não regulares dentro dos Estados partes, incluindo qualquer prática, acordo ou conduta que possa ter qualquer efeito anticoncorrencial dentro de territórios separados e conjuntos das comunidades económicas regionais e em todo o continente africano.

CAPÍTULO DOIS

PRÁTICAS, ACORDOS E DECISÕES PROIBIDOS

Artigo 3.º

Práticas, Acordos e Decisões Anticoncorrenciais

1. Qualquer prática, acordo ou decisão que negue o objectivo de concorrência livre e justa em serviços de transportes aéreos deve ser proibida. Para este fim, os Estados partes devem procurar assegurar que qualquer acordo entre companhias aéreas, qualquer decisão tomada por associações de companhias aéreas e qualquer prática concertada que afectem negativamente a liberalização dos serviços de transportes aéreos dentro do continente africano e que tenham como objectivo ou efeito a prevenção, restrição ou distorção da concorrência dentro do continente africano sejam proibidas.
2. Sob reserva do disposto na alínea a) do n.º 2 e do Artigo 7.º do presente Regulamento, as práticas e os acordos anticoncorrenciais devem ser considerados ilegais. Tais práticas incluem, mas não se limitam a, qualquer acordo entre companhias aéreas, qualquer decisão por associações de companhias aéreas e qualquer prática concertada que:



- (a) directa ou indirectamente fixe a compra ou venda ou quaisquer outras condições comerciais incluindo cobrar preços sobre rotas a níveis, no seu todo, insuficientes para cobrir os custos directos de exploração ou a prestação de serviços a que dizem respeito;
 - (b) limite ou controle mercados, o desenvolvimento técnico ou o investimento;
 - (c) envolva a adição de capacidade excessiva ou frequência de serviços;
 - (d) divida mercados ou fontes de abastecimento através da atribuição de passageiros, territórios ou tipos específicos de serviços;
 - (e) aplique condições diferentes a transacções semelhantes com outras companhias aéreas, colocando-as assim em desvantagem competitiva;
 - (f) sujeite a celebração de contratos à aceitação pelas outras partes de deveres suplementares que, pela sua natureza ou segundo as práticas comerciais, não tenham qualquer relação com o objecto desse contrato e tenham um efeito prejudicial nos consumidores.
3. (a) Qualquer prática, acordo ou decisão proibida ou considerada ilegal nos termos do presente Artigo deve ser considerado nulo, salvo se uma das partes provar que a eficiência tecnológica ou outra vantagem pró-concorrência são superiores ao alegado efeito anticoncorrencial.
- (b) Sem prejuízo do carácter geral do parágrafo (a), qualquer prática, acordo ou decisão não devem ser considerados anticoncorrenciais, a não ser que:
- i. seja permanente e não temporário;
 - ii. tenha um efeito económico adverso ou cause prejuízo económico a qualquer concorrente;
 - iii. reflecta uma intenção aparente ou tenha o efeito provável de prejudicar, excluir ou afastar qualquer concorrente do mercado; ou
 - iv. limite os direitos ou interesse dos consumidores.

Artigo 4.º

Abuso de Posição Dominante

Qualquer abuso de uma posição dominante por uma ou mais companhias aéreas nos Estados partes deve ser proibida na medida em que pode afectar os serviços de transportes aéreos a nível regional ou do continente africano. Esse abuso pode incluir:



- a) a introdução directa de condições comerciais não equitativas em prejuízo dos concorrentes tais como:
 - i. a introdução de capacidade excessiva numa rota ou sector da mesma, que possa ter um impacto adverso numa companhia aérea concorrente;
 - ii. a introdução de um preço excessivamente baixo por uma companhia aérea numa rota ou sector da mesma, que possa ter um impacto adverso numa companhia aérea concorrente e que possa ser considerado como especificamente concebido, direccionado e planeado para manter afastada uma nova companhia aérea ou afastar outra companhia aérea; ou
 - iii. a introdução de um preço excessivamente elevado por uma companhia aérea numa rota ou sector da mesma devido à inexistência de concorrência no preço ou a conluio.
- b) limitar a capacidade ou os mercados em prejuízo dos consumidores como:
 - i. cobrar preços excessivamente elevados em detrimento dos consumidores;
 - ii. introdução de capacidade por uma companhia aérea numa rota ou sector da mesma que seja concebida, direccionada ou planeada para afastar outra companhia aérea;
 - iii. pouca disponibilização de capacidade, de forma intencional, por uma companhia aérea, contrária aos objectivos estabelecidos de concorrência saudável e contínua; ou
 - iv. atribuição de capacidade por uma companhia aérea numa rota de modo indevidamente discriminatório, incluindo a exigência aos consumidores para não utilizarem os serviços de um concorrente.
- c) aplicar condições diferentes a transacções semelhantes com outros parceiros comerciais, colocando-os assim e/ou fazendo com que outras companhias aéreas sejam colocadas em desvantagem competitiva, incluindo a discriminação entre consumidores e concorrentes diferentes em transacções equivalentes de serviços de qualidade idêntica em termos de:
 - i. preço cobrado;
 - ii. qualquer desconto, subsídio ou desconto oferecido ou permitido em relação à oferta de serviços;



- iii. prestação de serviços;
 - iv. pagamento de serviços; ou
- d) sujeitar a celebração de contratos à aceitação pelas outras partes de obrigações suplementares que, pela sua natureza ou segundo práticas comerciais, não têm qualquer relação com o objecto desses contratos.

Artigo 5.º

Não discriminação na legislação nacional e regional e medidas administrativas

1. A legislação ou as medidas administrativas no território de um Estado parte ou de uma comunidade económica regional não deve discriminar contra a prestação de serviços por companhias aéreas ou associações de companhias aéreas dos Estados partes.
2. Um Estado parte ou uma comunidade económica regional pode, antes de promulgar uma legislação ou de adoptar medidas administrativas, que na sua opinião possam ter um efeito discriminatório contra companhias aéreas de outros Estados partes, convidar a Agência de Execução a rever a legislação em questão e a recomendar alterações apropriadas de qualquer disposição que possa directa ou indirectamente permitir ou promover um comportamento anticoncorrencial.

Artigo 6.º

Subvenções

1. Este Regulamento proíbe a concessão de qualquer subvenção por qualquer Estado parte ou comunidade económica regional que distorça ou ameace a concorrência.
2. A Agência de Execução deve propor directrizes e implementar regras indicando as circunstâncias nas quais podem ser concedidas subvenções.

Artigo 7.º

Isenções e Medidas de Salvaguarda

1. A Agência de Execução pode, por força do presente regulamento, conceder uma derrogação a determinadas práticas, acordos ou decisões particulares que possam ter sido consideradas ilegais ou proibidas nos termos do Artigo 3.º do presente Regulamento.



2. A Agência de Execução pode, a pedido de uma companhia aérea de um Estado parte, aprovar medidas para remediar quaisquer efeitos adversos que o Estado possa sofrer devido à implementação das disposições do presente Regulamento.
3. Cópias de todos os pedidos de isenção no quadro do parágrafo 1 devem ser enviadas para todas as autoridades regionais da concorrência relevantes e à Agência de Execução.
4. Apesar do parágrafo 1 deste Artigo, no caso de prevalecerem factores económicos negativos num Estado parte na sequência da aplicação das disposições deste Regulamento, o Estado parte em causa deve, depois de informar a autoridade regional da concorrência relevante e a Agência de Execução, tomar as medidas de salvaguarda necessárias enquanto aguarda a aprovação por escrito da autoridade regional da concorrência e/ou da Agência.
5. Estas medidas de salvaguarda devem permanecer em vigor por um período máximo de um ano e não devem distorcer nem ameaçar distorcer a concorrência.
6. A autoridade regional da concorrência e/ou a Agência de Execução devem examinar o método de aplicação e os efeitos destas medidas de salvaguarda enquanto permanecerem em vigor e devem em todos os casos determinar se qualquer medida tomada nos termos do n.º 5 do Artigo 7.º distorce, ameaça distorcer ou tem o efeito de distorcer a concorrência.
7. A autoridade regional da concorrência e/ou a Agência de Execução devem recomendar a retirada, a determinação ou a suspensão de tal medida de salvaguarda no caso de uma determinação negativa em termos do seu impacto.
8. Qualquer recomendação de retirada, de cessação ou de suspensão deve especificar claramente os motivos para tal decisão, a data-limite para a retirada, a cessação ou a suspensão e os motivos para recorrer da recomendação. Essa recomendação deve ser classificada como uma decisão nos termos do Artigo 6.º do Regulamento sobre as Competências, Funções e Operações da Agência de Execução da Decisão de Yamoussoukro.
9. A autoridade regional da concorrência e/ou a Agência de Execução podem decidir tomar medidas provisórias que considerarem apropriadas se determinarem que o Estado Parte em causa não tomou qualquer medida para cumprir a recomendação que lhe foi feita nos termos do n.º 5 do Artigo 7.º.
10. Tais medidas provisórias devem aplicar-se por um período não superior a noventa (90) dias.



11. A autoridade competente pode prorrogar as medidas provisórias por um período não superior a trinta (30) dias, nos casos em que, depois de uma avaliação objectiva das circunstâncias, tal prorrogação for considerada necessária.

CAPÍTULO TRÊS

EXECUÇÃO, INQUÉRITO, NEGOCIAÇÃO, ARBITRAGEM E CONTROLO JURISDICCIONAL

Artigo 8.º

A Agência de Execução e as Autoridades Regionais da Concorrência

A Agência de Execução será responsável pela supervisão e implementação do presente regulamento e terá as seguintes responsabilidades:

- a) implementar medidas para aumentar a transparência no sector dos transportes aéreos;
- b) implementar medidas com vista a sensibilizar o público para as disposições do presente Regulamento;
- c) inquérito e avaliar as alegadas violações do presente regulamento;
- d) conceder, recusar ou revogar isenções nos termos do Artigo 7.º;
- e) rever de legislação ou medidas administrativas dos Estados Membros nos termos do Artigo 5º;
- f) informar a CAMT sobre qualquer assunto relativo à aplicação deste Regulamento; e
- g) desempenhar qualquer outra função atribuída no quadro deste Regulamento.

Artigo 9.º

Reclamações

1. Qualquer Estado parte, empresa, autoridade regional da concorrência ou qualquer parte interessada pode apresentar uma reclamação à Autoridade Conjunta da Concorrência contra uma empresa relativamente a uma alegada violação do presente Regulamento por essa empresa.
2. A Agência de Execução pode, por iniciativa própria, começar um inquérito a uma suspeita de violação dos presentes Regulamentos por uma empresa.
3. A Agência de Execução deve, dentro de 30 dias a contar da recepção da reclamação feita nos termos do parágrafo 1, enviar uma cópia dessa reclamação às autoridades competentes dos Estados-Membros.



4. Tais autoridades competentes terão o direito de interceder perante a Agência de Execução.

Artigo 10.º **Inquérito e Equidade Processual**

1. No desempenho das suas funções nos termos dos presentes Regulamentos, a Agência de Execução, a autoridade regional competente em matéria de concorrência ou as autoridades competentes dos Estados partes, como exigido pelas autoridades relevantes da concorrência, podem realizar todas os inquéritos necessários a companhias e associações de companhias.
2. A Agência de Execução deve, dentro de um prazo razoável, antes da investigação prevista, informar as autoridades competentes dos Estados partes sobre o inquérito proposto e a identidade dos funcionários autorizados. As autoridades competentes dos Estados-Membros devem ajudar os funcionários da Agência de Execução se tal for solicitado.
3. No desempenho das suas funções a Agência de Execução deve agir, tendo devidamente em conta as regras do direito natural.

Artigo 11.º **Audição das Partes Envolvidas**

Antes da tomada de qualquer decisão no quadro dos presentes Regulamentos que afecte companhias aéreas ou associações de companhias, a Agência de Execução deve conceder às companhias aéreas ou associações de companhias a oportunidade de serem ouvidas. A audição será objecto de um relatório.

Artigo 12.º **Resultado da Reclamação**

1. Se a Agência de Execução concluir que houve uma violação de qualquer das disposições do Capítulo Dois do presente Regulamento, deverá ordenar à companhia aéreas ou à associação de companhias em causa que ponha termo a essa violação.
2. Se, na sequência de uma denúncia, a Agência de Execução concluir que não se justifica uma intervenção no que se refere a qualquer acordo, decisão ou prática concertada, deverá rejeitar a reclamação.
3. A Agência de Execução deve simultaneamente enviar uma cópia da sua decisão às autoridades competentes dos Estados-Membros em cujo território a sede da companhia aéreas ou da associação de companhias está situada.



Artigo 13.º

Medidas Provisórias

1. Caso sejam apresentados elementos de prova *prima facie* perante a Agência de Execução indicando que certas práticas são contrárias aos presentes Regulamentos e têm por objecto ou por efeito comprometer directamente a existência de uma empresa, a Agência de Execução pode decidir tomar tais medidas provisórias que considerar apropriadas para garantir que estas práticas não sejam implementadas ou, se tiverem sido implementadas, que sejam interrompidas.
2. Tais medidas provisórias devem aplicar-se por um período não superior a noventa (90) dias.
3. A Agência de Execução pode prorrogar as medidas provisórias por um período não superior a trinta (30) dias.

Artigo 14.º

Cooperação com as Autoridades dos Estados-Membros e Acesso à Informação

1. A Agência de Execução deve pôr em prática as suas competências e procedimentos em colaboração com as autoridades regionais da concorrência e as autoridades competentes dos Estados-Membros.
2. No desempenho das suas funções, por força do presente Regulamentos, a Agência de Execução pode solicitar todas as informações necessárias às autoridades competentes dos Estados-Membros e a uma companhia aérea ou associação de companhias.
3. Uma cópia do pedido a uma companhia aérea ou associação de companhias deve igualmente ser enviada às autoridades competentes dos Estados-Membros em cujo território estiver situada a sede da companhia aérea ou da associação de companhias.
4. A Agência de Execução deve, no seu pedido, indicar claramente a base legal e a finalidade do pedido, bem como também as sanções pela prestação de informações incorrectas ou a não prestação de informações dentro de um prazo fixado.

Artigo 15.º

Sanções

1. A Agência de Execução pode decidir, dependendo da gravidade e da duração da infracção, impor sanções a uma companhia aérea ou associação de companhias se de forma intencional ou negligente:
 - (a) infringir qualquer disposição do presente Regulamento; ou



- (b) fornecer informações incorrectas ou enganosas relacionadas com um inquérito; ou
 - (c) fornecer informações incorrectas em resposta a um pedido feito ou não fornecer informações dentro do prazo fixado por uma decisão;
2. A Agência de Execução deverá periodicamente rever tais sanções.
 3. No caso de uma segunda infracção ou de uma infracção subsequente, a Agência de Execução pode impor uma sanção mais dura.

Artigo 16.º **Revisão das Decisões da Agência de Execução**

Qualquer parte cujos direitos, interesses ou expectativas legítimas tenham sido afectados por uma decisão da Agência de Execução pode recorrer à Parte Um do Regulamento de Resolução de Litígios.

Artigo 17.º **Resolução de Litígios entre Estados partes**

Se surgir qualquer litígio entre os Estados partes relativo à interpretação ou aplicação deste Regulamento, os Estados partes em causa devem recorrer ao Regulamento de Resolução de Litígios.

Artigo 18.º **Sigilo Profissional**

1. As informações obtidas na sequência da aplicação deste Regulamento só podem ser utilizadas para os efeitos visados pelo pedido de informações ou pelo inquérito.
2. A Agência de Execução e as autoridades competentes dos Estados partes, os seus funcionários e outros agentes não devem divulgar informações que estejam abrangidas pela obrigação de sigilo profissional e que tenham sido obtidas nos termos do presente Regulamento.

Artigo 19.º **Publicação de Decisões**

1. A Agência de Execução deve publicar as decisões que toma nos termos do presente Regulamento.
2. Ao publicar qualquer decisão a Agência de Execução deve indicar os nomes das partes e o conteúdo principal da decisão. Ao fazê-lo, a Agência de Execução tomará devidamente em consideração o interesse legítimo das companhias em que os seus segredos comerciais não sejam divulgados.



Artigo 20.º

Disposições de Execução

A Agência de Execução deve formular disposições de execução para adopção pelas instituições competentes, nomeadamente:

- a) directrizes sobre subvenções nos termos do Artigo 6.º;
- b) regulamento interno sobre isenções concedidas nos termos do Artigo 7.º;
- c) formulário padrão, conteúdo e outros pormenores relativos a:
 - (i) requerimentos apresentados nos termos do Artigo 7.º; e
 - (ii) reclamações apresentadas nos termos do Artigo 9.º e resultados das reclamações nos termos do Artigo 12.º;
- d) regras sobre as audições previstas no Artigo 11.º;
- e) sanções impostas nos termos do Artigo 15.º;
- f) directrizes e regulamento interno para a implementação do presente Regulamento; e
- g) directrizes sobre reclamações inconsequentes.

Artigo 21.º

Alterações

1. Cada Estado parte pode propor alterações a esta Decisão.
2. Qualquer proposta de alteração a este Regulamento deve ser submetida à Agência de Execução por escrito, que deverá, dentro de trinta (30) a contar da sua recepção, comunicá-la aos Estados partes.
3. As alterações a esta Decisão devem entrar em vigor após a sua aprovação pela Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana.

Artigo 22.º

Entrada em Vigor

O Regulamento entra imediatamente em vigor após a sua aprovação pela Conferência dos Chefes de Estado e de Governo.



APÊNDICE A AO ANEXO 5 À DECISÃO DE YAMMOUSSOUKRO**DIRECTRIZES E PROCEDIMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO
REGULAMENTO SOBRE CONCORRÊNCIA NOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTES AÉREOS EM ÁFRICA**

Considerando que a regulamentação no domínio da concorrência nos Serviços de Transportes Aéreos em África (doravante designado por Direito da Concorrência) exige várias directrizes, disposições de execução e regulamento interno para a aplicação do Regulamento pelas autoridades regionais da concorrência e pela Agência de Execução:

Por conseguinte, devem ser aplicadas as seguintes Directrizes e Procedimentos:

Artigo 1.º

As seguintes normas do sector aéreo normalmente não devem ser consideradas como uma violação do Artigo 3.º das Regras da Concorrência e devem ser consideradas excepções nos termos da alínea a) b) no n.º 3 do Artigo 3.º do Direito da Concorrência:

- (a) certos acordos técnicos e práticas concertadas, desde que o seu único objecto e efeito seja conseguir melhorias técnicas ou cooperação: a introdução ou aplicação uniforme de normas técnicas obrigatórias ou recomendadas para aeronaves, peças de aeronaves, equipamento e material de aeronaves, em que tais normas sejam estabelecidas por uma organização normalmente reconhecida a nível internacional, ou por um fabricante de aeronaves ou de equipamento; a introdução ou aplicação uniforme de normas técnicas para instalações fixas para aeronaves em que tais normas sejam estabelecidas por uma organização normalmente reconhecida a nível internacional; a troca, locação (leasing), conjugação de participações (pooling) ou manutenção de aeronaves, peças de aeronaves, equipamento ou instalações fixas para fins de funcionamento de serviços aéreos e a compra conjunta de peças de aeronaves, desde que tais medidas sejam tomadas numa base não discriminatória; a introdução, o funcionamento e a manutenção de redes técnicas de comunicação, desde que tais medidas sejam tomadas numa base não discriminatória, e a troca, conjugação de participações ou formação de pessoal para fins técnicos ou operacionais;
- (b) acordos ou práticas concertadas entre companhias aéreas no que respeita à capacidade, frequência e regularidade da cooperação, desde que o planeamento conjunto e a coordenação de capacidade, frequências e horários de voo a serem fornecidos sobre serviços aéreos regulares se limitem a acordos e práticas que ajudem a assegurar um leque de serviços em horas com



menos movimento da semana ou do dia, ou em rotas com menor tráfego, e/ou melhorem a conectividade inter-regional, desde que qualquer parceiro possa sair sem qualquer sanção de acordos ou práticas avisando com uma antecedência nunca superior a três meses sobre a sua intenção de não participar no planeamento conjunto e na coordenação nas épocas futuras (Verão ou Inverno);

- (c) consultas e acordos interlinhas e coordenação de tarifas, a fim de promover a fixação de tarifas e taxas aéreas totalmente objecto de um acordo interlinhas, nas seguintes condições: que as consultas entre transportadoras (dentro ou fora do quadro de organizações de companhias aéreas mundiais ou regionais) sobre o desenvolvimento de tarifas objecto de um acordo interlinhas (tarifas para passageiros e tarifas para carga) sejam transparentes e abertas a todas as transportadoras a operar serviços directos ou indirectos nas rotas aéreas em questão; e que as consultas não sejam vinculativas para os participantes, isto é, após as consultas as companhias aéreas participantes mantêm o direito de agir independentemente no que diz respeito às tarifas para passageiros e carga;
- (d) estabelecimento de regras comuns para a nomeação de agentes aéreos, independentemente de tais regras terem sido elaboradas ou não nas Conferências da IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos), desde que essas regras se limitem à capacidade profissional e financeira dos agentes (acreditação), não limitem o número de criação de agências em qualquer Estado-Membro e não fixem as taxas de comissão de agência; os sistemas de apuramento de contas entre companhias aéreas ou entre as companhias aéreas e os agentes normalmente não devem ser considerados anticoncorrenciais;
- (e) alianças entre companhias aéreas ou outras disposições comerciais entre companhias aéreas, desde que estas disposições não vão para além dos acordos de partilha de códigos e de reserva de lugares e que, no caso de acordos de reserva de lugares, a companhia aérea compradora venda os lugares comprados como seus, aos seus preços e a seu próprio risco; se as disposições forem para além de acordos de partilha de códigos e de reserva de lugares e envolverem o estabelecimento de preços comuns, disponibilização de capacidade comum, horário comum e/ou receita e/ou partilha de despesas (empresa comum), tais acordos normalmente não devem ser admissíveis nos termos do Artigo 3.º do Regulamento, salvo derrogação concedida pela autoridade competente nos termos do Artigo 7.º do Regulamento;
- (f) acordos sobre a coordenação das faixas horárias e práticas entre as companhias aéreas nos aeroportos, desde que todas as transportadoras aéreas em causa tenham o direito de participar em tais acordos e disposições, que os procedimentos nacionais e



multilaterais (incluindo, mas não se limitando às Conferências da IATA para Programação de Horários) para tais acordos e disposições sejam transparentes e que tenham em conta eventuais condicionalismos e as regras de repartição definidas por autoridades nacionais e internacionais e os direitos que as transportadoras aéreas possam ter adquirido tradicionalmente; e

- (g) acordos e disposições em matéria de compropriedade e operação conjuntas ou participação em sistemas de distribuição global (global distribution system – “GDS”), desde que todas as companhias aéreas dos Estados partes tenham acesso a tais sistemas em plano de igualdade, que as listas de serviços das companhias aéreas participantes sejam estabelecidas de forma não discriminatória, que qualquer participante possa sair do sistema mediante pré-aviso razoável e que o sistema funcione de acordo com as políticas e o quadro regulamentar da Organização da Aviação Civil Internacional (OACIOACI).

Artigo 2.º

No que se refere à implementação das subvenções públicas nos termos do Artigo 6.º do Direito da Concorrência, aplicam-se as seguintes disposições:

- a) no contexto de concessão ou recusa de subvenções, os Estados partes não devem fazer discriminação entre empresas de capitais públicos, empresas estatais e empresas privadas;
- b) um Estado parte pode conceder uma subvenção a uma companhia aérea desde que seja para fins de reestruturação da companhia ou em circunstâncias extraordinárias fora do controlo da companhia aérea, incluindo actos de guerra; e
- c) a proibição de subvenções não impede a exploração por um Estado parte de um programa essencial de serviços aéreos ou dos deveres de prestar serviços públicos quando certos serviços aéreos não puderem operar com rentabilidade;
- d) se a autoridade competente concluir que uma subvenção foi concedido ilegalmente por um Estado parte ou está prestes a ser concedido por um Estado parte, pode emitir uma decisão administrativa contra o Estado parte em questão para fazer cessar e proibir tais práticas; e
- e) se a autoridade relevante concluir que uma subvenção concedido ilegalmente por um Estado parte, tenha já sido paga de facto, pode ordenar que o dinheiro concedido como subvenção ilegal seja devolvido ao Estado parte em questão, na totalidade ou em parte.



Artigo 3.º

Quando um Estado parte deseja obter uma decisão prejudicial da autoridade regional da concorrência ou da Agência de Execução (doravante, autoridades competentes) sobre a não discriminação na legislação nacional e medidas administrativas nos termos do Artigo 5.º do Direito da Concorrência:

- a) este Estado deve apresentar um pedido por escrito para esse efeito à autoridade competente através de canais diplomáticos, explicando as razões do seu pedido;
- b) a autoridade competente deve procurar responder a esse pedido dentro de noventa dias a contar da sua recepção num parecer;
- c) se a autoridade competente for de opinião que a legislação proposta ou a medida administrativa em questão deve ser alterada, deve explicar as razões no seu parecer; e
- d) a autoridade competente deve enviar cópias do seu parecer a todas as autoridades competentes dos Estados partes.

Artigo 4.º

Os pedidos de derrogação de qualquer companhia aérea ou associação de companhias à AGÊNCIA DE EXECUÇÃO nos termos do n.º 1 do Artigo 7.º do Regulamento devem ser apresentados, utilizando o formulário A previsto no Programa a estas Directrizes, Disposições e Procedimentos.

Artigo 5.º

Além das informações e dos procedimentos contidos no Formulário A do Programa mencionado no Artigo 5.º, a autoridade competente:

- a) deve tomar a sua decisão sobre os pedidos de isenções nos termos do Artigo 7.º do Regulamento, dentro de noventa dias a contar da sua submissão;
- b) não deve instaurar um processo no âmbito do Regulamento contra um requerente de isenção antes do seu pedido ser analisado; e
- c) pode revogar uma isenção concedida, antes da sua data de expiração, considerando também que o prazo máximo de validade de uma isenção é de cinco anos, se tiver havido qualquer alteração importante dos factos nos quais se baseou a isenção; ou se as partes violarem qualquer condição ligada à isenção; ou se a concessão da isenção estiver baseado em informações incorrectas ou quando tiver sido obtida fraudulentamente; ou se as partes abusarem da isenção nos termos do Artigo 4.º do Regulamento.



Artigo 6.º

Caso um Estado parte deseje solicitar à autoridade competente que aprove medidas de salvaguarda nos termos do disposto no n.º 2 do Artigo 7.º do Regulamento:

- a) o pedido deve ser feito por escrito, através de canais diplomáticos, explicando os motivos da solicitação;
- b) a autoridade competente deve enviar cópias desses pedidos para aprovação das medidas de salvaguarda às autoridades competentes dos Estados partes;
- c) a autoridade competente deve proferir a sua decisão sobre o pedido para aprovação das medidas de salvaguarda dentro de noventa dias a contar da sua receção, explicando as razões da sua decisão;
- d) a autoridade competente pode aprovar ou desaprovar o pedido ou aprová-lo sob certas condições; e
- e) a aprovação de uma solicitação de medidas de salvaguarda pode ser válida por um ano. Um Estado Parte pode requerer uma prorrogação desde que esse Estado parte forneça provas de que tomou medidas necessárias e razoáveis para superar ou corrigir desequilíbrios aos quais estão a ser aplicadas as medidas de salvaguarda e que as medidas são aplicadas com base na não discriminação.

REGULAMENTO INTERNO**Artigo 7.º**

- (a) As reclamações submetidas à autoridade competente por uma companhia aérea ou associação de companhias, devem ser apresentadas utilizando o Formulário B previsto no Programa a estas Directrizes e Procedimentos; e
- (b) A autoridade competente deve informar o autor da reclamação acerca da sua decisão num período de noventa (90) dias a contar da receção da reclamação. Se não o puder fazer, deve informar o requerente sobre o procedimento a seguir nos termos dos Artigos 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, e 11.º destas Directrizes, Disposições e Procedimentos.

Artigo 8.º

Além das disposições contidas no Formulário B do Programa a estas Directrizes, Disposições e Procedimentos, a autoridade competente, ao realizar inquéritos nos termos do Artigo 8.º do Direito de Concorrência, deve:



- a) designar e conferir poderes a funcionários para examinarem os livros e outros registos comerciais, fazer cópias ou obter extractos dos livros e registos comerciais, pedir explicações verbais ou por escrito e entrar em quaisquer instalações, terrenos e viaturas usados pelas companhias aérea ou associações de companhias desde que, no desempenho das suas funções, os funcionários autorizados respeitem as leis nacionais aplicáveis e o regulamento relativo a informação privilegiada por parte das companhias;
- b) assegurar que os seus funcionários autorizados exerçam os seus poderes mediante uma autorização por escrito, especificando o assunto e a finalidade do inquérito e as sanções previstas no Artigo 13.º do Regulamento nos casos de os livros ou outros registos comerciais exigidos serem apresentados de forma incompleta, desde que a autoridade competente em questão informe a autoridade competente do Estado parte, em cujo território ocorreu o inquérito e a identidade dos funcionários autorizados;
- c) especificar o assunto e a finalidade do inquérito, indicar a data na qual o inquérito começará, indicar as sanções conforme previsto no Artigo 13.º do Direito da Concorrência e o direito de ter uma decisão da Agência de Execução nos termos do Artigo 10.º e quaisquer sanções nos termos do Artigo 16º do presente Regulamento.

Além disso:

- d) As companhias aérea e associações de companhias deverão ser submetidas a inquéritos autorizados pela Agência de Execução. A autorização deve especificar o assunto e a finalidade do inquérito, indicar a data na qual deve começar e indicar as sanções previstas no Artigo 15.º do Direitos de Concorrência, e o direito de ter uma decisão da Agência de Execução nos termos do Artigo 12.º e quaisquer sanções revistas nos termos do Artigo 16.º do Direito da Concorrência;
- e) Os funcionários das autoridades competentes dos Estados partes em cujo território esteja previsto um inquérito, devem ajudar os funcionários da autoridade competente em questão a desempenhar as suas funções, a pedido dessa autoridade, e devem respeitar os privilégios e o sigilo das informações nos termos do disposto na alínea b) do Artigo 10.º das presentes Directrizes e Procedimentos; e
- f) Se uma companhia aérea ou associação de companhias se opuser a uma investigação autorizada de acordo com os presentes procedimentos, o Estado parte em causa deve prestar a assistência necessária aos funcionários autorizados pela Agência de Execução, para que estes possam realizar o seu inquérito.



Artigo 9.º

Se, nos termos do Direito da Concorrência, uma Agência de Execução tiver que ouvir uma companhia aérea ou uma associação de companhias, deve-se aplicar o seguinte regulamento interno:

- a) Antes de tomar uma decisão que afecta negativamente uma companhia aérea ou associação de companhias, a Agência de Execução deve conceder a essa companhia aérea ou associação de companhias a oportunidade de ser ouvida sobre o(s) assunto(s) a que a Agência se opõe; as companhias aéreas ou associações de companhias afectadas devem ser informadas sobre isso por escrito;
- b) Aos funcionários dos Estados partes interessados assiste o direito de participar nas audições orais;
- c) Se a Agência, por iniciativa própria ou por recomendação de Estados partes interessados, considerar necessário, pode também ouvir outras pessoas singulares ou colectivas. Deverá ser dado seguimento aos pedidos submetidos à Agência de Execução por pessoas singulares que demonstrem ter um interesse suficiente de serem ouvidas;
- d) Antes da audição oral, a companhia aérea ou associação de companhias afectada pode apresentar a sua opinião sobre a(s) objecção(ões) feitas por escrito; poderá na sua observação escrita expor todos os assuntos relevantes para a sua defesa; poderá anexar qualquer documento relevante como prova dos factos expostos. Também poderá propor que a Agência de Execução ouça pessoas singulares que possam corroborar esses factos;
- e) A Agência de Execução deve na sua decisão tratar apenas das objecções feitas contra as companhias aéreas e associações de companhias relativamente às quais foi concedida a oportunidade de exprimirem os seus pontos de vista;
- f) A Agência de Execução convocará as pessoas a ouvir para comparecerem na data que fixar; uma cópia das convocatórias será enviada aos responsáveis dos Estados partes interessados;
- g) As audições serão realizadas pelas pessoas designadas para esse fim pela Agência;
- h) As pessoas convocadas devem comparecer pessoalmente ou ser representadas por um representante legal devidamente credenciado e podem ser assistidas por advogados devidamente autorizados a exercer a profissão de advocacia nos seus respectivos Estados de residência principal;



- i) As audições não devem ser públicas. As pessoas devem ser ouvidas separadamente ou na presença de outras pessoas convocadas a assistir. Neste último caso, deve-se ter em conta os interesses legítimos das companhias na protecção dos seus segredos comerciais; e
- j) O conteúdo essencial das declarações feitas por cada pessoa ouvida deve ser registado numa acta que será lida e aprovada por essa pessoa. Em caso de se recusar a aprovar, a pessoa em questão deve no entanto assinar que leu a acta.

Artigo 10.º

A Agência de Execução deve, ao tomar decisões nos termos do Artigo 13.º do Regulamento, aderir ao seguinte regulamento interno:

- a) se a Agência de Execução for da opinião que houve uma infracção nos termos do disposto no n.º 1 do Artigo 12.º do Regulamento, pode proferir uma decisão para fazer cessar e proibir as práticas denunciadas;
- b) a decisão deve ser dada por escrito e acompanhada das razões do acórdão;
- c) a decisão deve ser acompanhada da imposição de sanções de acordo com o Artigo 15.º do Regulamento;
- d) no caso de uma subvenção proibida nos termos do Artigo 6.º do Regulamento, a Agência de Execução pode, além da ordem de cessação, ordenar que o dinheiro concedido como subvenção proibida seja reembolsado ao Estado parte em questão, na totalidade ou em parte;
- e) no caso de abuso de uma isenção nos termos do Artigo 7.º do Regulamento, a Agência de Execução pode também revogar essa isenção;
- f) se a Agência de Execução for de opinião que uma reclamação está mal fundamentada, de direito ou de facto, nos termos do disposto no n.º 2 do Artigo 12.º do Direito da Concorrência, deve rejeitar a reclamação numa decisão por escrito acompanhada das respectivas razões;
- g) se a Agência de Execução for de opinião que uma reclamação é infundada, nos termos do disposto na alínea g) do Artigo 21.º do Regulamento, pode rejeitá-la sumariamente;
- h) a Agência de Execução deve repartir as despesas entre as partes envolvidas no processo; e
- i) em todos os casos, a Agência de Execução deve cumprir as regras do disposto no n.º 3 do Artigo 12º do Regulamento.



Artigo 11.º

Se a Agência de Execução for de opinião que devem ser ordenadas medidas provisórias nos termos do Artigo 13.º do Regulamento, aplicar-se-a o seguinte regulamento interno:

- a) se houver provas de comportamento anticoncorrencial por uma companhia aérea ou associação de companhias, ameaçando seriamente a existência de outra companhia, a Agência de Execução pode suspender as práticas, acordos ou decisões da antiga companhia ou associação de companhias por um período não superior a noventa dias, desde que tal suspensão só possa ser renovada uma vez, por trinta dias. Tal decisão pela Agência de Execução deve ser tomada num período de trinta dias a contar da data de recepção da reclamação; e
- b) sem limitar a generalidade do que precede, tal suspensão pode incluir a retirada de preços excessivamente elevados ou excessivamente baixos cobrados pela companhia aérea ou associação de companhias envolvida, e, se tiverem sido introduzidas frequências excessivamente elevadas ou excessivamente baixas pelas companhias envolvidas, será necessário diminuí-las ou aumentá-las em conformidade.

Artigo 12.º

Se, nos termos do Artigo 14.º do Regulamento, a Agência de Execução considerar necessário comunicar com os Estados-Membros ou companhias aéreas ou associações de companhias, a Agência de Execução deve:

- a) efectuar essa comunicação de preferência através de canais diplomáticos; e
- b) comunicar com companhias aéreas ou associações de companhias por correio registado ou por outros meios apropriados.

Artigo 13.º

Ao impor sanções nos termos do Artigo 15.º do Regulamento, a Agência de Execução deve aplicar o seguinte regulamento interno e plano de sanções e multas:

- a) A Agência de Execução pode impor multas a companhias aéreas ou associações de companhias, nunca inferiores a 100 direitos de saque especiais (DSE) e nunca superiores a 5 mil DSE por infracção, sempre que, deliberada ou negligentemente, prestem informações inexactas ou enganadoras em relação a um pedido de isenção ou em relação à revogação de uma isenção, ou se fizerem uma reclamação inconsequente, ou não prestarem informações no prazo fixado pela Agência de Execução, ou não apresentarem ou



apresentarem de forma incompleta livros ou registos comerciais no quadro de um inquérito, ou recusarem submeter-se a um inquérito;

- b) A Agência de Execução pode impor multas a companhias aéreas ou associações de companhias nunca inferiores a 100 DSE e nunca superiores a 100 DSE, podendo este montante ser superior desde que não exceda 10% do volume de negócios realizado, durante o exercício social anterior, pela companhia aérea ou associação de companhias que tenham participado na infracção, sempre que, deliberada ou negligentemente, infringirem os Artigos 3.º e/ou 4.º do Regulamento ou não cumprirem a ordem de cessação nos termos do Artigo 12.º do Regulamento;
- c) ao fixar o montante da multa, deve-se dar atenção tanto à gravidade como à duração da infracção;
- d) no caso de uma segunda infracção ou de infracção subsequente do mesmo tipo e cometida pela mesma companhia aérea ou associação de companhias, a Agência de Execução pode duplicar ou triplicar a multa imposta previamente, sem contudo exceder os montantes máximos indicados nas alíneas (a) e (b) acima; e
- e) A Agência de Execução deve rever periodicamente a lista de sanções e multas.



PROGRAMA**Formulário A****Pedido de isenção**

Pela Agência de Execução

Nos termos do disposto no n.º 1 do Artigo 7.º do Direito da Concorrência para concorrência em serviços de transportes aéreos.

Identidade das partes:**1. Identidade do requerente**

Nome completo e endereço, números de telefone, telex e fax e uma breve descrição da(s) companhia(s) ou de associação(ões) de companhias requerente(s).

2. Identidade das outras partes

Nome completo e endereço e uma breve descrição de quaisquer outras partes do acordo, decisão ou prática (doravante designadas as "disposições").

Finalidade do pedido:

O(s) requerente(s) deve(m) indicar durante quanto tempo pretende(m) a isenção. A duração máxima é de cinco anos.

Descrição completa das disposições:

O(s) requerente(s) deve(m) dar pormenores sobre as disposições, incluindo pormenores financeiros (que beneficiam de sigilo profissional nos termos do Artigo 18.º do Regulamento) (se necessário, podem ser utilizados apêndices ao pedido).

Razões para uma isenção:

O(s) requerente(s) deve(m) indicar a razão pela qual a derrogação solicitada é merecida, de facto ou de direito (se necessário, podem ser utilizados apêndices ao requerimento). Em particular, o(s) requerente(s) deve(m) formular observações sobre os efeitos da isenção requerida sobre a concorrência a nível dos mercados geográficas (rotas aéreas) e mercados do produto relevantes (transporte aéreo em comparação com outros modos de transporte).



Aviso ao(s) requerente(s)

- (a) Uma cópia deste requerimento assinada, acompanhada de Apêndices serão enviados às autoridades competentes dos Estados partes em conformidade com o disposto no n.º 3 do Artigo 7.º do Direito da Concorrência;
- (b) O(s) requerente(s) receberão um aviso de recepção do pedido acompanhado do texto do Regulamento, com as suas disposições de execução e regulamento interno;
- (c) A Autoridade Conjunta da Concorrência pode solicitar ao(s) requerente(s) informações adicionais (que beneficiarão de sigilo profissional nos termos do Artigo 18.º do Regulamento) e pode fixar um prazo para a prestação de tais informações;
- (d) O(s) requerente(s) deve(m) compreender que a prestação de qualquer informação de forma tardia, incorrecta ou enganosa pode levar à imposição de uma sanção nos termos do Artigo 16.º do Regulamento;
- (e) Se a Autoridade Conjunta da Concorrência, com base em provas por escrito, for de opinião de que deve ser concedida uma isenção, pode fazê-lo por escrito por um período não superior a cinco anos, quer incondicionalmente quer sujeita a condições;
- (f) Quando a Autoridade Conjunta da Concorrência tende a rejeitar um pedido, deve informar o(s) requerente(s) que continua(m) a ter direito a uma audição nos termos do Artigo 11.º do Regulamento;
- (g) Se a Autoridade Conjunta dea Concorrência rejeitar o pedido, deve explicar por escrito os motivos;
- (h) Uma isenção que tenha sido concedida pode ser revogada pelas razões descritas nas disposições de implementação, a que se refere a linha b) acima.

Local e data:

Assinatura (s):



Formulário B**Reclamação:**

À Agência de Execução

Nos termos do Artigo 9.º do Direito da Concorrência sobre a concorrência nos serviços de transportes aéreos.

Identidade do(s) do autor da reclamação(s):

Nome completo e endereço, números de telefone, telex e fax do autor da reclamação ou dos autores da reclamação

Objecto da reclamação:

O(s) autor(es) da reclamação deve(m) indicar quais as prática(s), acordo(s), decisão(ões), abuso(s) de posição dominante ou abuso(s) de isenção está a contestar.

Pessoa ou empresa visada pela da reclamação:

O(s) autor(es) da reclamação deve(m) precisar a empresa ou associação de empresas contra a qual a reclamação é dirigida.

Reparação (ões) pretendida(s):

O(s) autor(es) da reclamação deve(m) precisar a reparação ou reparações requerida (s), nos termos do Artigo 12.º (decisão de cessação) e/ou do Artigo 15.º (sanções).

Descrição completa do(s) facto(s):

O(s) autor(es) da reclamação deve(m) descrever o facto ou factos que está ou estão na origem da denúncia, incluindo pormenores financeiros (que beneficiam de sigilo profissional nos termos do Artigo 18.º do Regulamento) (se necessário, a denúncia pode ser acompanhada de Apêndices).

Razões da reclamação:

O(s) autor(es) da reclamação deve(m) indicar porque é que a reclamação é justificada, de facto ou de direito (se necessário, a denúncia pode ser acompanhada de Apêndices). Em particular, o(s) autor(es) da reclamação deve(m) formular observações sobre os efeitos da prática contestada, do acordo, da decisão, do abuso de posição dominante ou do abuso da isenção para a concorrência nos mercados geográficos relevantes (rotas aéreas) e mercado do produto (transporte aéreo em comparação com outros modos de transporte).



Aviso ao(s) requerente(s)

- (a) Uma cópia da reclamação assinada, acompanhada dos Apêndices será enviada às autoridades competentes dos Estados-Membros em conformidade com o disposto no n.º 3 do Artigo 9.º do Regulamento;
- (b) O(s) requerente(s) recebe(m) um aviso de recepção da reclamação, acompanhado do texto do Regulamento, as suas disposições de execução e regulamento interno. A Agência de Execução deve informar o autor da reclamação sobre a decisão dentro de noventa dias ou informá-los sobre outros os procedimentos a seguir;
- (c) A Agência de Execução pode solicitar ao(s) autor(es) da reclamação informações adicionais (que beneficiarão de sigilo profissional nos termos do Artigo 18.º do Regulamento) e pode fixar um prazo para a prestação de tais informações;
- (d) O(s) requerente(s) deve(m) compreender que a prestação de qualquer informação de forma tardia, incorrecta ou enganosa pode levar à imposição de uma sanção nos termos do Artigo 15.º do Regulamento;
- (e) A empresa (ou associação de empresas) contra a qual foi apresentada uma reclamação tem o direito a ser ouvida nos termos do Artigo 11.º do Regulamento;
- (f) A Agência de Execução deve procurar proferir uma decisão sobre a reclamação nos termos do Artigo 12.º do Regulamento (decisões de cessação) e/ou do Artigo 15.º do Regulamento (sanções) dentro de um período de trinta dias a contar da recepção da reclamação;
- (g) Recorda-se ao(s) requerente(s) de que é proibido apresentar reclamações infundadas e podem resultar em multas nos termos do Regulamento e das disposições de execução.

Local e data:

Assinatura(s):



**ANEXO 6 À DECISÃO DE YAMMOUSSOUKRO:
REGULAMENTO SOBRE A PROTECÇÃO DOS CONSUMIDORES DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTES AÉREOS**

Índice

Preâmbulo

Artigo 1º – Citação

Artigo 2º – Definições

Artigo 3º – Âmbito de aplicação do Regulamento

Artigo 4º – Objectivos e princípios

PARTE UM - PERDAS SOFRIDAS PELO CONSUMIDOR

Artigo 5.º - Insolvência

PARTE DOIS – PROIBIÇÕES

Artigo 6º – Proibições: Práticas desleais e desonestas

Artigo 7º - Obrigações dos prestadores de serviços

PARTE TRÊS - OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

Artigo 8º - Manter uma cobertura adequada de seguro contra terceiros

Artigo 9º – Não discriminação

Artigo 10º - Contacto telefónico e correio electrónico

Artigo 11º - Informação ao consumidor

Artigo 12º - Procedimentos para a apresentação de denúncias

Artigo 13º – Comunicação de informações antecipadas sobre voos e passageiros

Artigo 14º - Cumprimento dos Regimes de Varsóvia

Artigo 15º - Recusa de embarque

Artigo 16º - Atraso

Artigo 17º - Cancelamento de voo

Artigo 18º - Desclassificação

Artigo 19º – Agentes de viagens e operadores turísticos

Artigo 20º - Operadores aeroportuários

PARTE QUATRO - DIREITOS DO CONSUMIDOR

Artigo 21º – Direito a reembolso

Artigo 22º - Direito a ser reencaminhado

Artigo 23º - Direito a indemnização



PARTE CINCO – ADMINISTRAÇÃO

Artigo 24º - Procedimentos administrativos

Artigo 25º - Inquérito

Artigo 26º - Determinação de Denúncias

Artigo 27º - Sanção

PARTE SEIS – DIVERSOS

Artigo 28º - Dever de assistência

Artigo 29º - Direito de reparação dos prestadores de serviços

Artigo 30º - Revisão pela Agência de Execução

Artigo 31º - Entrada em vigor



Regulamento sobre a Protecção dos Consumidores de Serviços de Transportes Aéreos

Preâmbulo

Nós, os Ministros dos Transportes, Infra-estruturas, Energia e Turismo, reunidos na Primeira Sessão Ordinária do Comité Técnico Especializado da União Africana de Transporte, Infra-estruturas Transcontinentais e Inter-regionais, Energia e Turismo, em Lomé, Togo, 17 de Março de 2017, adoptamos os presentes Regulamentos desenvolvidos pela Mesa da Conferência de Ministros Africanos dos Transportes, reunidos em Malabo, República da Guiné Equatorial, a 18 e 19 de Dezembro de 2014, por ocasião da Quarta Reunião da Mesa da Conferência de Ministros Africanos dos Transportes dedicada principalmente a implementar as Decisões do Conselho Executivo EX.CL/Dec.826(XXV) aprovando o relatório da Terceira Sessão da Conferência de Ministros Africanos dos Transportes (CAMT);

- CONSIDERANDO** o Acto Constitutivo da União Africana adoptado em Lomé a 11 de Julho de 2000, nomeadamente os seus Artigos 3.º, 5.º, 6.º, 9.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º e 20.º;
- CONSIDERANDO** o Tratado que cria a Comunidade Económica Africana assinado em Abuja a 3 de Junho de 1991, nomeadamente os seus Artigos 8.º, 10.º, 11.º, 13.º, 25.º a 27.º;
- CONSIDERANDO** a Decisão relativa à implementação da Declaração de Yamoussoukro sobre a liberalização do acesso aos mercados dos transportes aéreos em África, de 14 de Novembro de 1999, aprovada pela Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da OUA e assinada pelo actual Presidente, em Lomé, a 12 de Julho de 2000, doravante designada Decisão de Yamoussoukro;
- CONSIDERANDO** os Estatutos da Comissão da União Africana adoptados pela Conferência da União Africana em Durban, África do Sul, a 10 de Julho de 2002;
- CONSIDERANDO** a Decisão EX.CL/Dec.369 (XI) da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana que estabelece a Agência de Execução da Decisão de Yamoussoukro de 1999, doravante designada Agência de Execução, de 27 de Julho de 2017;
- CONSIDERANDO** a Resolução sobre o seguimento da implementação da Decisão de Yamoussoukro de 1999, adoptada pela Primeira Conferência da União Africana dos Ministros responsáveis pelos



Transportes Aéreos em Sun City, África do Sul, em Maio de 2005;

CONSIDERANDO a resolução sobre a segurança do transporte aéreo em África adoptada pela Segunda Conferência dos Ministros da União Africana responsáveis pelos transportes aéreos em Libreville, Gabão, em Maio de 2006;

CONSIDERANDO a necessidade de acelerar a plena implementação da Decisão de Yamoussoukro, com vista a estimular as operações das companhias aéreas africanas e outros prestadores de serviços de transporte aéreo e dar resposta eficaz aos desafios da globalização dos transportes internacionais;

CONSTATANDO a necessidade de atingir um equilíbrio entre o direito das companhias aéreas de operarem eficientemente num mercado liberalizado e cada vez mais competitivo e o direito do consumidor ter assegurada a protecção e informação suficientes sobre os seus direitos;

RECONHECENDO a necessidade de assistir o público que viaja, com o ganho de tempo pelo passageiro legítimo (não alvo) durante as formalidades normais à chegada e assim melhorar a qualidade da viagem;

NOTANDO que os passageiros sofrem atrasos consideráveis, sobrerreservas, cancelamentos de voos e muitas vezes incertezas;

PREOCUPADOS com o ambiente cada vez mais liberalizado que exige a protecção dos consumidores no continente africano.

ADOPTAMOS O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º – Citação

O presente Regulamento deve ser citado como *"Regulamento sobre a protecção dos consumidores, disponibilização de um fundo africano dos transportes aéreos e responsabilidade dos prestadores de serviços no âmbito dos serviços de transporte aéreo de passageiros"*.



Artigo 2.º – Definições

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por:

'Aeroporto' um terreno especialmente preparado para aterragem, descolagem e manobras de aeronaves, incluindo as instalações anexas que possam existir para as necessidades do tráfego e para o serviço das aeronaves, nomeadamente as instalações necessárias para as operações comerciais de transporte aéreo;

'Companhias aéreas', excepto incompatibilidade com o contexto, inclui companhias aéreas elegíveis, companhias aéreas africanas não elegíveis e companhias aéreas não africanas como definido no presente regulamento;

'Consumidor' a pessoa que compra ou concorda em comprar o pacote ("o contratante principal"), ou qualquer pessoa em nome da qual o contratante principal concorda em comprar o pacote ("os outros beneficiários") ou qualquer pessoa a quem o contratante principal ou qualquer dos outros beneficiários transfere o pacote ("o cessionário");

'Agência de Protecção do Consumidor' a instituição ou organização autorizada pelo presente Regulamento a regular a protecção do consumidor nos termos da Decisão de Yamoussoukro, pelas comunidades económicas regionais ou pelos Estados partes;

'Companhia aérea elegível' uma companhia aérea devidamente licenciada por um Estado parte e certificada como companhia aérea elegível para operar nos termos da Decisão de Yamoussoukro e que opera efectivamente o voo em questão nos termos do presente regulamento;

'Assistência em em escala' os serviços prestados a companhias aéreas nos aeroportos e compreende as seguintes sub-categorias:

Assistência a passageiros compreende qualquer tipo de informações e assistência incluindo as prestadas à chegada, partida, passageiros em trânsito, incluindo verificação de bilhetes e documentos de viagem, registo de bagagem e levar a bagagem para a triagem;

Assistência a bagagens compreende o manuseamento da bagagem na zona de triagem, a triagem da bagagem, a preparação para a partida, o carregamento e o descarregamento da aeronave para a zona de triagem e vice-versa, bem como o transporte da bagagem da zona de triagem para a zona de recolha;

Tratamento da carga compreende movimentação física, exportação, transferência ou importação de carga, tratamento de documentos relacionados, procedimentos aduaneiros e implementação de qualquer procedimento de segurança acordado entre as partes ou exigido pelas circunstâncias;



Assistência a correio inclui a assistência física a correio recebido e enviado, tratamento de documentos relacionados e implementação de procedimentos de segurança acordados entre as partes ou exigidos pelas circunstâncias;

Assistência em pista compreende guiar a aeronave no solo à chegada e à partida; assistência a enchimento da aeronave e fornecimento de dispositivos adequados; comunicação entre a aeronave e o fornecedor de serviços na pista; o carregamento e descarregamento da aeronave, incluindo a prestação e o funcionamento de meios adequados, bem como o transporte da tripulação e dos passageiros entre a aeronave e o terminal e o transporte de bagagem entre a aeronave e o terminal; o fornecimento e a operação de unidades apropriadas para o arranque do motor; movimento da aeronave à chegada e à partida bem como o fornecimento e a operação de equipamentos adequados e transporte, carga e descarga de bebidas e alimentos;

Serviços a aeronaves compreendem a limpeza interior e exterior da aeronave e os serviços de limpeza de lavabos e abastecimento de água; a reorganização da cabine com equipamento de cabine apropriado, a armazenagem deste equipamento;

Assistência a combustível e óleo compreende a organização e execução de operações de abastecimento e reabastecimento de combustível, incluindo o armazenamento de combustível, se adjacente ao aeroporto, e o controlo da qualidade e da quantidade de entregas de combustível; o reabastecimento de óleo e outros fluidos;

A manutenção da aeronave compreende serviços rotineiros realizados antes do voo; serviços não rotineiros solicitados pela companhia aérea; fornecimento e gestão de peças sobresselentes e equipamento adequado; pedido ou reserva de local de estacionamento adequado e/ou espaço no hangar;

Assistência a operações aéreas e gestão das tripulações compreende a preparação do voo no aeroporto de partida ou em qualquer outro ponto; assistência durante a viagem, incluindo re-expedição se necessário; actividades após o voo; gestão da tripulação;

Transporte de superfície compreende a organização e execução de transporte de tripulações, passageiros, bagagens, frete e correio postal entre vários terminais do mesmo aeroporto, mas excluindo o mesmo transporte entre a aeronave e qualquer outro ponto dentro do perímetro do mesmo aeroporto e qualquer transporte especial solicitado pela companhia aérea;

'Licença' uma licença válida concedida pela Autoridade da Aviação Civil ou equivalente nos termos do Regulamento válido dos Estados partes a uma companhia aérea, um agente de viagens ou um operador turístico;

'Companhia aérea africana não elegível' uma companhia aérea devidamente licenciada por um Estado parte e autorizada a operar rotas internacionais mas que não foi certificada como uma companhia aérea elegível para operar nos



termos da Decisão de Yamoussoukro e que opera efectivamente o voo em questão nos termos do presente regulamento;

'Companhia aérea não africana' uma companhia aérea licenciada por um Estado terceiro e autorizada por um Estado parte a transportar e desembarcar passageiros, carga e correio no território de um ou mais Estados partes e que na realidade opera o voo em questão nos termos do presente regulamento;

'Estado parte' deverá incluir cada Estado africano signatário do Tratado de Abuja e qualquer outro país africano que, embora não sendo parte deste Tratado, tenha declarado por escrito a sua intenção de ficar vinculado pela Decisão de Yamoussoukro.

Artigo 3.º – Âmbito de aplicação do Regulamento

- (1) O presente Regulamento rege a aplicação do n.º 6 do Artigo 9.º da Decisão de Yamoussoukro;
- (2) Descreve os direitos dos passageiros que tenham como proveniência ou destino um território de um Estado parte e define as responsabilidades das companhias aéreas e de outros prestadores de serviços;
- (3) O presente Regulamento não se aplica a passageiros com viagens gratuitas ou com a uma tarifa reduzida não disponível, directa ou indirectamente, ao público. Contudo, aplica-se a passageiros munidos de um bilhete emitido no quadro de um programa de passageiro frequente ou de outro programa comercial de uma transportadora aérea ou de um operador turístico.

Artigo 4.º – Objectivos e princípios

O objectivo do presente Regulamento é proteger o consumidor de serviços de transportes aéreos prestados nos territórios dos Estados partes da Decisão de Yamoussoukro sujeitos a um tratamento injusto na prestação de serviços e que não dispõem de informações adequadas sobre os serviços prestados, o que leva a um mau tratamento.

PARTE UM PERDAS SOFRIDAS PELO CONSUMIDOR

Artigo 5.º – Interrupção de serviços

- (1) Nenhuma companhia aérea, agência de viagens, operador turístico, deve aceitar pagamento para embarcar passageiros, correio e frete do território de um Estado parte para outro Estado parte ou território de um Estado não parte do Tratado de Abuja, a menos que tenha cobertura do seguro para cumprir o contrato com os consumidores em caso de interrupção dos serviços.



- (2) A Agência de Execução deve estabelecer um quadro para atenuar os prejuízos causados aos consumidores resultantes da interrupção de serviços pelas companhias aéreas, agentes de viagens, ou operadores turísticos.
- (3) Uma companhia aérea, agência de viagens, operador turístico ou qualquer outro indivíduo ou organização, poderão não ser autorizados a receber pagamento por qualquer serviço de transporte aéreo, excursão ou componente de excursão de um consumidor, a não ser que tenha um seguro válido como exigido pelo disposto no n.º 7 do Artigo 6.º da Decisão de Yamoussoukro.

PARTE DOIS PROIBIÇÕES

Artigo 6.º – Proibições: Práticas desleais e desonestas

- (1) Por iniciativa da Agência de Execução, uma Autoridade Regional da DY, um Estado parte (doravante Agência de Protecção do Consumidor), ou a reclamação de um consumidor, uma associação ou associações de consumidores, uma companhia aérea elegível, uma companhia aérea africana não elegível, uma companhia aérea não africana ou um agente de vendas de bilhetes aéreos, se a Agência de Execução, a Autoridade Regional da DY ou o Estado parte considerarem que é do interesse público, pode proceder a um inquérito e decidir se uma companhia aérea elegível, uma companhia aérea africana não elegível, uma companhia aérea não africana ou um agente de vendas de bilhetes aéreos, esteve envolvido ou está envolvido em práticas desleais ou desonestas no domínio do transporte aéreo ou na venda de produtos de transporte aéreo.
- (2) Se a Agência de Protecção do Consumidor em questão, após aviso e uma oportunidade de audição, concluir que uma companhia aérea ou agente de vendas de bilhetes estão envolvidos em práticas desleais ou desonestas, deve ordenar que a companhia aérea elegível ou o agente de vendas de bilhetes interrompam a prática ou o método.
- (3) Ao aplicar o presente Artigo relativamente a uma companhia aérea elegível, a Agência de Protecção do Consumidor pode optar por aplicar o disposto no n.º 1 do Artigo 4.º do Direito da Concorrência.
- (4) Sob reserva das competências atribuídas à Agência de Protecção do Consumidor de avaliar, serão, assim, consideradas desleais e em violação do parágrafo 1 as seguintes práticas:



a) Publicidade Enganosa

- i. Deve ser considerada publicidade enganosa uma prática comercial desleal e desonesta por qualquer vendedor de transportes aéreos regulares no interior, com origem ou destino para qualquer país africano ou por um operador turístico (ou seja, uma combinação de transporte aéreo e terrestre ou cruzeiro) ou uma componente turística (por ex: estada num hotel) que inclua transporte aéreo regular com origem ou destino para qualquer Estado-parte, aumentar o preço desse transporte aéreo, excursão ou componente turística para um consumidor, incluindo mas não se limitando a um aumento no preço do bilhete, um aumento no preço do transporte da bagagem do passageiro ou um aumento na taxa suplementar aplicável ao combustível, depois de ter sido comprada a passagem aérea pelo consumidor, excepto no caso de um aumento num imposto ou taxa cobrados pelo governo. Considera-se que houve compra quando o montante total acordado tiver sido pago pelo consumidor.
- ii. Nenhuma companhia aérea ou agente de viagens deve cobrar ou receber uma tarifa adicional (quer sejam impostos, comissões, taxas de intermediação, encargos administrativos ou quaisquer outras taxas) aos passageiros que não tenham sido expressamente apresentados ou que não tenha sido anunciado no material de marketing ou expressamente comunicado ao consumidor desde a consulta inicial.

b) Cláusula de Divulgação para Vendedores de Bilhetes de Avião

- (5) Sempre que uma companhia aérea elegível, uma companhia aérea africana não elegível, uma companhia aérea não africana ou um agente de vendas de bilhetes não divulgar, quer por via oral quer escrita ou por via electrónica antes da compra de um bilhete:

- i. (A) o nome da transportadora aérea que faz o transporte aéreo, e
- ii. (B) se o voo cobre mais do que um segmento, o nome de cada transportadora aérea a fazer o transporte aéreo em cada segmento de trajectória do voo.

c) Ofertas na internet

- (6) No caso de uma oferta de venda de bilhetes de avião, tal como descrito na subsecção (I) na página Web da internet, a divulgação de informações exigida pelo parágrafo (1) deve ser fornecida na primeira visualização da página Web durante a pesquisa de um itinerário solicitado num formato que seja claramente visível para um visualizador.



- (7) Considera-se ser uma prática desleal e desonesto facto de uma companhia aérea negar de forma recorrente o embarque a passageiros contra a sua vontade, sem solicitar voluntários ou, quando solicita, não conceder um tempo suficiente aos passageiros para que se oferecerem como voluntários ou recusar sistematicamente pagar o montante aceite de indemnização.
- (8) Considera-se ser uma prática de marketing desleal e desonesta se uma companhia negar consistentemente a passageiros que fizeram o registo (*check-in*) o direito de se sentarem no banco da classe pela qual pagaram e/ou lhes foi atribuído no no registo como consequência de uma política de "lugares sem marcação".
- (9) A Agência de Protecção do Consumidor deve monitorizar os termos, as condições e o alcance do cumprimento pelas companhias aéreas dos seus deveres, no quadro da Convenção de Varsóvia aplicável a qualquer Estado parte. Se se verificar que qualquer prática, conduta, política ou procedimento adoptado por uma companhia aérea não respeita as obrigações exigidas, incluindo, entre outros, obrigar os consumidores a aceitarem compensações inferiores ao que têm direito, impor dificuldades adicionais deliberadas para ou capazes de frustrarem os seus esforços para a obtenção da indemnização, ou se a compensação for paga, tal é feito em condições que anulam a utilidade de tal indemnização. Tais práticas devem ser consideradas práticas desleais e desonestas.
- (10) O incumprimento por uma companhia aérea de obter e, durante todo o período relevante, manter a cobertura de seguro exigida deve ser considerado prática desleal e desonesta. A Agência de Protecção do Consumidor pode solicitar a apresentação de pormenores do plano de seguros e quaisquer alterações ao mesmo.
- (11) Um voo cronicamente atrasado deve ser considerado uma prática desleal e desonesta. Os voos são considerados como cronicamente atrasados quando operados por companhias aéreas que operam pelo menos 30 vezes num trimestre e chegam com mais de 15 minutos de atraso ou são cancelado, em geral, mais de 70% das vezes durante o trimestre.

Artigo 7.º - Obrigações dos Prestadores de Serviços

Esta secção estabelece as obrigações gerais e específicas dos prestadores de serviços que fornecem serviços directamente ao passageiro e abrange companhias aéreas, operadores turísticos, agentes de viagens, operadores aeroportuários, prestadores de serviços de navegação aérea, prestadores de serviços de restauração e agências de assistência em terra quer operem como agentes de um provedor quer não.



PARTE TRÊS

OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

Obrigações Gerais

Artigo 8.º - Manter uma cobertura adequada de seguros contra terceiros

- (1) Cada prestador de serviços deverá, durante todo o período relevante, manter uma cobertura de seguro como exigido pelas leis do Estado parte em que opera, incluindo, entre outros a responsabilidade civil perante terceiros e deve exibir visivelmente o plano de seguros ou certificado seguro na recepção visitada ou acessível a passageiros que visitam as instalações.
- (2) A pedido dos funcionários públicos incumbidos de inspeccionar a companhia aérea nos termos do Artigo 19.º do Regulamento do Conselho Executivo relativo às competências e funções da Agência de Execução, o prestador de serviços deve demonstrar que cumpre o disposto neste artigo, apresentando aos funcionários um certificado de seguros ou outras provas de um seguro válido emitido por uma empresa reconhecida de seguros que cobre a responsabilidade civil.
- (3) O Conselho Executivo pode, mediante uma proposta da Agência de Execução aprovada pelo Conselho de Ministros dos Transportes Aéreos em África, adoptar normas sobre seguros com vista a beneficiar o consumidor final.

Artigo 9.º – Não Discriminação

- (1) No âmbito da aplicação do presente Regulamento, e sem prejuízo de quaisquer disposições especiais nele previstas, qualquer discriminação com base em nacionalidade, raça, sexo, idade, cor, religião, capacidade física, estatura física, é proibida.
- (2) O Conselho Executivo pode, mediante proposta da Agência de Execução e adopção pela Conferência (Comité) de Ministros dos Transportes do Subcomité de Ministros Responsáveis pela Aviação Civil e após consulta ao Parlamento Africano, adoptar normas com o objectivo de proibir tal discriminação.

Artigo 10.º – Meios de Comunicação

- (1) Companhias aéreas, operadores turísticos e agentes devem ser obrigados, durante todo o período relevante, a obter e manter um número de telefone e endereço electrónico do passageiro ou, no caso de um grupo, o do líder do grupo ou da pessoa encarregada de fazer as reservas ou o pagamento das reservas, e, quando houver mais de um modo de comunicação, obter desta pessoa o modo de comunicação preferido em caso de emergência.



- (2) Sob reserva das regras sobre a protecção de dados em vigor nos territórios dos Estados partes, os elementos de contacto, designadamente o número de telefone, fax ou endereço electrónico obtidos só devem ser utilizados para contactar o passageiro, para reorganizar um voo, informá-lo de qualquer eventual atraso ou providenciar meios alternativos de transporte ou transmitir alguma informação essencial relevante para o voo em questão.
- (3) Quando um passageiro não puder dar um número de telefone ou um correio electrónico de qualquer destino, a companhia aérea deve indicar um número de telefone que permitirá contactar o escritório local no destino, a língua através da qual poderá entrar em contacto com o escritório local e as horas em que o escritório estará aberto. Quando essa informação estiver disponível na página Web da companhia aérea, basta fazer uma referência no bilhete ou na página Web, no balcão de registo do passageiro no aeroporto, a bordo de cada voo, no aeroporto de destino ou num folheto distribuído a cada passageiro. Ao aplicar esta disposição a companhia aérea deve conceder uma atenção particular às barreiras linguísticas nos territórios dos Estados partes e a qualquer dificuldade que um determinado passageiro possa ter para ler uma determinada língua.
- (4) Os prestadores de serviços em causa devem assegurar que utilizam o modo de contacto preferido de cada passageiro em casos que envolvem cancelamentos, sobrerreservas, atrasos previstos, com a ressalva de que, quando o aviso é feito em menos de 12 horas da partida do voo em questão, a menos que o passageiro tenha confirmado do que consegue ler os seus correios electrónicos num dispositivo móvel, tal anúncio será comunicado por telefone ou por SMS.
- (5) O ónus da prova relativamente à questão de saber se os elementos de contacto preferidos de um passageiro foram obtidos e quando foram utilizados para contactar o passageiro ou se foram facultados meios alternativos de comunicação e em que circunstâncias, recai sobre o prestador de serviços em causa.

Artigo 11.º - Informação ao consumidor

- (1) Agentes de viagens, companhias aéreas, operadores turísticos e agentes de assistência em terra devem, no momento da compra do bilhete e do registo do passageiro para o voo, informar o passageiro, numa língua compreensível pelo passageiro, sobre os seus direitos nas seguintes situações:
 - a. ser informado na sua própria língua da sua obrigação de fornecer um meio de comunicação para emergências;



- b. ser informado pelo menos 12 horas antes do voo de quaisquer cancelamentos previstos ou grandes atrasos previstos;
 - c. ser informado sobre o dever da companhia aérea, em caso de recusa de embarque, lugares sem marcação, cancelamento de voo, voo atrasado, em particular em relação a soluções alternativas e às indenizações;
 - d. pedir documentos, políticas, procedimentos sobre seguros, indenizações, assistência, reclamações de acordo com o presente Regulamento;
 - e. no caso de um analfabeto e/ou deficiente visual, e/ou deficiente físico utilizar meios alternativos de comunicação;
 - f. qualquer outra informação que a Agência de Protecção do Consumidor possa solicitar que seja dada ao passageiro nos termos desta disposição.
- (2) Companhias aéreas, agentes de viagens, operadores turísticos, aeroportos, agentes de assistência à carga devem mostrar visivelmente informações nas suas instalações, nas suas páginas Web, nos seus materiais de marketing e brochuras, indicando os direitos do consumidor em relação a serviços específicos prestados ao consumidor;
- (3) As informações exibidas no termos do sub-parágrafo 2 do presente Artigo devem incluir (a) a missão da instituição no que diz propriamente respeito aos serviços ao cliente, (b) o direito do cliente a informações específicas sobre os serviços prestados pela instituição, (c) o direito de apresentar queixa contra a instituição se o prestador de serviços em causa não cumprir os padrões mínimos de serviço, (d) os procedimentos de reclamação indicando a agência à qual deve ser submetida a reclamação, e (e) o direito de obter uma determinada reparação, incluindo, entre outros, uma indemnização, tal como estabelecido no presente regulamento e seus apêndices.

Artigo 12.º - Procedimentos de reclamação

Cada prestador de serviços deve ter um balcão de atendimento do consumidor e particularmente em todos os aeroportos em que opera e deve designar um funcionário para receber, resolver e encaminhar reclamações à sua sede, bem como assegurar a ligação com a Autoridade de Aviação Civil do Estado parte, quando necessário.

Artigo 13.º – Comunicação de informações antecipadas sobre Voos e Passageiros

- (1) As companhias aéreas devem transmitir antes da chegada ao território de um Estado parte informações sobre cada voo e cada passageiro transportado a bordo para um aeroporto de um Estado parte, quer o



passageiro em questão se destine a entrar no território desse Estado ou não.

- (2) As informações antecipadas sobre o voo e o passageiro que devem ser transmitidas de acordo com a legislação nacional de cada Estado parte, devem ser transmitidas ao destinatário autorizado indicado no Programa do presente regulamento, e devem conter pelo menos o conjunto padrão de informações de números 1 e 2 do Programa 1. Os Estados partes que precisarem obter mais informações contidas no número 3 do Programa 1 devem apresentar uma lista específica de requisitos à companhia aérea.
- (3) A Agência de Execução deve estabelecer contactos com os Estados partes e propor mais medidas ao Subcomité de Transportes do Comité Técnico Especializado (CTE) No.4 para Transportes, Infra-estruturas Intercontinental e Inter-regional, Energia e Transporte. Os Estados partes podem apresentar reclamações oficiais à Agência de Execução contra uma companhia aérea que persistentemente não forneça as informações adiantadas exigidas.
- (4) Sem prejuízo do parágrafo 3 deste Artigo, a Agência de Execução deve levar a cabo uma avaliação aprofundada dentro de 5 anos da entrada em vigor do presente Regulamento, incluindo mas não se limitando à necessidade de uma administração de dados a nível continental ou regional.

Artigo 14.º - Cumprimento dos Regimes de Responsabilidade de Varsóvia

As companhias aéreas devem cumprir rigorosamente as exigências em matéria de indemnizações nos termos da Convenção de Varsóvia, como aplicável a cada passageiro e não devem impor quaisquer condições onerosas ao passageiro ou de outra forma aplicar políticas e procedimentos ou fazer uma exigência destas ao consumidor que possam ser interpretadas como limitadoras ou tendentes a limitar as suas responsabilidades.

Artigo 15.º - Recusa de Embarque

- (1) Uma companhia aérea deve, no caso de sobre-reserva de um voo, utilizar ferramentas de análise inteligente do mercado para ajudar a analisar padrões regulares de carga que possam eventualmente ter como resultado alguns voos serem vendidos em excesso, mas deve tomar todas as medidas necessária, inclusive oferecer aos passageiros facilidades de SMS ou de embarque *online*.
- (2) Quando, ao utilizar facilidades pré-embarque, uma companhia aérea esperar razoavelmente recusar o embarque num voo, deve (quando isso puder ser determinado mais de seis horas antes do voo), contactar o passageiro por telefone, SMS ou *e-mail*, se o passageiro tiver aceite o *e-mail* para comunicações de emergência, solicitar voluntários que



queiram renunciar das suas reservas em troca de benefícios nas condições a serem acordadas entre o passageiro em causa e a companhia aérea, mas a uma tarifa que não seja inferior ao regime de indemnizações aplicado no **Artigo 23.º** do presente Regulamento. As companhias aéreas devem, a este respeito, dar uma atenção particular a passageiros que efectuem longas viagens a partir do aeroporto de partida como medida para evitar complicações desnecessárias e devem para isso compilar informações sobre a parte do território que servirá de ponto de partida dos passageiros.

- (3) No caso de uma companhia aérea prever recusar o embarque a um passageiro no dia do voo, deve ser autorizada a fazer pedidos discretos a passageiros para se oferecerem como voluntários, desde que esses voluntários sejam informados dos seus direitos nos termos do Artigo 6.º (iv) acima que o estipula o direito à informação.
- (4) Se houver um número insuficiente de voluntários, a companhia aérea pode então recusar o embarque a passageiros contra a sua vontade, nas seguintes condições:
 - a) que o menor número de passageiros com reservas confirmadas nesse voo foram inadvertidamente recusados o embarque;
 - b) que os passageiros sejam indemnizados de acordo com o regime de indemnizações previsto no **Artigo 23.º** do presente Regulamento.

Artigo 16.º - Atraso

Quando uma companhia aérea tiver motivos razoáveis para prever que um voo se vai atrasar, em relação à hora de partida prevista:

- a. entre duas e quatro horas a companhia aérea deve:
 - i. informar os passageiros de 45 em 45 minutos sobre o atraso, informar as razões específicas do atraso e para os voos que duram menos de 3 horas, informar os passageiros sobre o direito que lhes cabe de remarcarem os seus voos sem para tal sofrerem qualquer multa e de viajar num período acordado na mesma rota num voo operado pela mesma companhia aérea;
 - ii. servir refrescos, incluindo água, bebidas não alcoólicas, biscoitos ou aperitivos;
 - iii. conceder duas chamadas telefónicas internacionais, SMS ou e-mails, e;
 - iv. comunicar o aeroporto de chegada sobre a nova hora prevista de chegada.



- b. durante quatro horas ou mais, a companhia aérea deve:
 - i. informar os passageiros de 45 em 45 minutos sobre a previsão de partida, as razões específicas do atraso e para os voos com um atraso inferior a 2 horas, informar os passageiros sobre o direito que lhes cabe de remarcar o seu voo sem para tal sofrer qualquer multa e de viajar num período acordado na mesma rota num voo operado pela mesma companhia aérea;
 - ii. servir refrescos, incluindo água, bebidas não alcoólicas, biscoitos ou aperitivos;
 - iii. servir uma refeição;
 - iv. fornecer alojamento em hotel;
 - v. conceder duas chamadas telefónicas internacionais, SMS ou e-mails;
 - vi. organizar transporte entre o aeroporto e o local de alojamento (hotel ou outro tipo de alojamento); e
 - vii. comunicar o aeroporto de chegada sobre a nova hora prevista de chegada.
- c. quando a hora de partida razoavelmente prevista for, pelo menos, seis horas após a hora de partida previamente anunciada, a companhia aérea deve:
 - i. informar os passageiros do seu direito ao reembolso imediato do preço integral do bilhete ao preço a que foi comprado, para a parte ou partes da viagem não efectuadas, e para a parte ou partes já efectuadas se o voo já não se justificar em relação ao plano de inicial de viagem, cumulativamente, nos casos em que se justifique, um voo de regresso para primeiro ponto de partida, na primeira oportunidade;
 - ii. reencaminhar, em condições de transporte equivalentes, para o seu destino final na primeira oportunidade; ou
 - iii. reencaminhar, em condições de transporte equivalentes, para o seu destino final numa data posterior conforme a conveniência do passageiro, dependendo da disponibilidade de lugares.
- d. Ao aplicar estas disposições, aplicar-se-ão os seguintes termos adicionais quando forem tomadas disposições, nos termos dos parágrafos a - c acima:
 - i. Nos casos em que um passageiro optar por remarcar o seu voo nos termos do parágrafo a(1) ou b(1) acima, a companhia



aérea deve assegurar-se da disponibilidade de lugares no voo que o passageiro está a solicitar;

- ii. Quando uma companhia aérea oferecer a um passageiro um voo para um aeroporto alternativo àquele para o qual foi feita a reserva, a transportadora aérea operadora do voo deve suportar os custos de transferência do passageiro desse aeroporto alternativo para aquele em que foi feita a reserva ou para outro destino próximo acordado com o passageiro;
- iii. A companhia aérea deve, durante todo o período relevante, dar prioridade às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida e a quaisquer pessoas que as acompanhem, bem como às necessidades de menores não acompanhados.

Artigo 17.º - Cancelamento de Voo

(1) Em caso de cancelamento de um voo,

- a) Se for tomada a decisão de cancelar um voo em menos 24 horas antes da partida prevista do voo em questão e os passageiros forem informados no aeroporto, ou se o passageiro num voo de ligação tiver começado a primeira parte do seu voo antes da decisão de cancelar o voo e só souber do cancelamento à chegada ao aeroporto, a companhia aérea deve:
 - i. informar os passageiros sobre as razões específicas do cancelamento e informá-los dos seus direitos nos termos desta disposição, incluindo mas não se limitando a:
 - (i) Direito de cancelar a sua reserva em conformidade;
 - (ii) Direito de ser reencaminhado ou de lhe serem oferecidos meios alternativos de transporte, se for conveniente para o passageiro em questão;
 - (iii) Direito à indemnização;
 - (iv) Oferta de refrescos, incluindo água, bebidas não alcoólicas, biscoitos ou aperitivos;
 - (v) Duas chamadas telefónicas internacionais, SMS ou correios electrónicos.
- b) Se for tomada a decisão de cancelar um voo pelo menos 24 horas antes do voo, a companhia aérea deve contactar imediatamente os passageiros afectados pela decisão, oferecer-lhes a opção de não se deslocarem ao aeroporto se ainda não saíram e informá-los dos seus direitos nos termos destas disposições, incluindo mas não se limitando a:



- i. Direito de cancelar a sua reserva em conformidade
 - ii. Direito de ser reencaminhado ou de lhe serem oferecidos meios alternativos de transporte, se conveniente para o passageiro em questão, e
 - iii. Direito à indemnização.
- (2) Quando os passageiros são informados do cancelamento, deve ser dada uma explicação sobre o eventual transporte alternativo que pode incluir mas não limitar-se à viagem na mesma companhia aérea mas numa data ou hora diferente, a partir do mesmo aeroporto ou não, viagem noutra companhia aérea a partir do mesmo aeroporto numa data ou hora diferente, a partir do mesmo aeroporto ou não, viagem noutro meio de transporte, se razoável e conveniente para o passageiro.
- (3) Os passageiros devem ter o direito a indemnização pela companhia aérea por um voo cancelado excepto se:
- a) tiverem sido informados do cancelamento pelo menos duas semanas antes da data prevista de partida; ou
 - b) tiverem sido informados do cancelamento entre duas semanas e sete dias antes da data prevista de partida e lhes tiverem sido oferecido reencaminhamento, permitindo-lhes partir até duas horas antes da hora programada de partida e chegar ao seu destino final menos de quatro horas depois da hora prevista de chegada; ou
 - c) tiverem sido informados do cancelamento menos de sete dias antes da data programada da partida e lhes tiverem sido oferecido reencaminhamento, permitindo-lhes partir até uma hora antes da hora programada da partida e chegar ao seu destino final menos de duas horas depois da hora prevista de chegada.
- (4) Uma companhia aérea não deve ser obrigada a pagar indemnização de acordo com o Artigo 22.º, se puder provar que o cancelamento se ficou a dever a circunstâncias extraordinárias que não poderiam ter sido evitadas mesmo que tivessem sido tomadas as medidas razoáveis.
- (5) O ónus da prova relativo à questão de saber se e quando foi o passageiro informado do cancelamento do voo ou das alegadas circunstâncias extraordinárias, recai sobre a transportadora aérea operadora.

Artigo 18.º - Desclassificação

- (1) Se uma companhia aérea colocar um passageiro numa classe inferior àquela para que o bilhete foi adquirido, incluindo, mas não só, operar uma política de lugares sem marcação, deve reembolsar no prazo de sete dias:



- (a) 25% do preço do bilhete para todos os voos de 3 horas de duração ou menos, ou;
 - (b) 50% do preço do bilhete para todos os voos de mais de 3 horas de duração.
- (2) Se uma companhia aérea colocar um passageiro numa classe superior àquela para que do bilhete foi adquirido, não poderá exigir qualquer suplemento ou pagamento.

Artigo 19.º – Agentes de Viagens e Operadores Turísticos

Sujeito às obrigações gerais nesta parte do Regulamento, quando aplicável, o agente de viagens e/ou o operador turístico, num contrato que envolve viagem aérea com uma companhia aérea bem como outros serviços, incluindo, mas não só, alojamento e outros serviços turísticos, deve:

- a) fornecer ao consumidor, por escrito ou noutra forma apropriada, antes do contrato ser celebrado, informações gerais sobre exigências em termos de passaporte e visto aplicáveis a nacionais do Estado parte em causa e, em particular, sobre os períodos para os obter, bem como informações sobre formalidades sanitárias necessárias para a viagem e estadia;
- b) fornecer ao consumidor, por escrito ou noutra forma apropriada, as seguintes informações muito antes do início da viagem:
 - i. horas e locais de escalas intermédias e ligações de transportes, bem como pormenores do lugar a ser ocupado pelo consumidor;
 - ii. nome, endereço e número de telefone do representante local do organizador ou revendedor ou, na falta disso, de agências locais com cuja assistência um consumidor em dificuldades possa contar;
 - iii. onde não existirem tais representante ou agências, em todo o caso deve ser dado ao consumidor um número de telefone de emergência ou qualquer outra informação que lhe irá permitir contactar o agente;
 - iv. em caso de viagens ou estadias no estrangeiro por menores, informações permitindo estabelecer contacto directo com a criança ou a pessoa responsável no local de estadia da criança;
 - v. informações sobre a subscrição facultativa de um contrato de seguro que cubra as despesas de cancelamento por parte do consumidor ou de um contrato de assistência que cubra as despesas de repatriamento em caso de acidente ou de doença;



- vi. quando o consumidor for impedido de continuar com o pacote, este pode transferir a sua reserva, mediante comunicação das suas intenções antes da partida e com uma antecedência razoável, para uma pessoa que satisfaça todas as condições aplicáveis ao pacote. Quem transfere o pacote e quem o recebe são ambos responsáveis solidariamente perante o organizador ou o revendedor do contrato para pagamento do saldo devido e por quaisquer custos adicionais resultantes dessa transferência.

Artigo 20.º - Operadores Aeroportuários

Sujeito às obrigações gerais na presente Parte do Regulamento, os passageiros e todas as outras pessoas que se deslocam para o aeroporto, seja em que qualidade for, excepto às pessoas que vão acompanhar ou as pessoas que vão recolher os passageiros, devem, sujeito à legislação nacional sobre segurança e protecção, ter direito a:

- a) avisos visíveis sobre direitos dos passageiros
- b) instalações sanitárias decentes e saudáveis
- c) espaço razoável para se sentarem antes do *check-in*, depois do controlo de segurança e do passaporte e enquanto aguardam a chegada ou a partida da aeronave; e
- d) um ambiente razoavelmente limpo e seguro.

PARTE QUATRO DIREITOS DO CONSUMIDOR

Artigo 21.º – Direito a Reembolso

- (1) Sempre que se faça referência ao presente Regulamento relativamente ao direito do passageiro a reembolso, o reembolso do preço integral do bilhete será concedido num prazo de sete dias, para a parte ou partes da viagem não efectuadas, e para a parte ou partes já efectuadas se o voo já não se justificar em relação ao plano inicial de viagem, cumulativamente, nos casos em que se justifique, um voo de regresso para primeiro ponto de partida, na primeira oportunidade.
- (2) O reembolso deve ser pago em numerário, por transferência bancária electrónica, ordens de pagamento bancário ou com o acordo assinado do passageiro, em vales de viagem e/ou outros serviços.



Artigo 22.º - Direito a Ser Reencaminhado

Quando se oferece aos passageiros o direito de reencaminhamento, os passageiros devem ter a opção de:

- Reembolso, dentro de sete dias, do preço integral do bilhete ao preço pelo qual foi comprado, para a parte ou partes da viagem não efectuadas, e para a parte ou partes já efectuadas se o voo já não se justificar em relação ao plano inicial da viagem do passageiro, cumulativamente, nos casos em que se justifique;
- um voo de regresso ao primeiro ponto de partida, na primeira oportunidade e um alojamento;
- o reencaminhamento em condições de transporte comparáveis, para o seu destino final na primeira oportunidade e um alojamento; ou:
 - a) reencaminhamento, em condições de transporte comparáveis, para o seu destino final mais tarde conforme conveniência do passageiro, dependendo da disponibilidade de lugares;
 - b) Sempre que, caso em que uma cidade ou região é servida por vários aeroportos, uma companhia aérea ofereça aos passageiros uma viagem para um aeroporto alternativo em relação àquele para o qual tinha sido feita a reserva, a companhia aérea deve suportar os custos da transferência do passageiro desse aeroporto alternativo para o aeroporto para o qual a reserva tinha sido ou para outro destino próximo acordado com o passageiro.

Artigo 23.º - Direito a indemnização

- (1) Sempre que se faça referência ao presente Regulamento relativamente ao direito dos passageiros a indemnização, diferente da indemnização prevista na Convenção de Varsóvia aplicável a um Estado parte, os passageiros devem receber indemnização equivalente a:
- a) USD 250 para todos os voos com uma duração prevista de 3 horas ou menos para o voo completo;
 - b) USD 400 para todos os voos com uma duração prevista entre 3 e 6 horas durante todo o voo;
 - c) USD 600 para todos os voos com uma duração prevista superior a 6 horas durante todo o voo.



- (2) Ao determinar a duração do voo, a base deve ser o último destino no qual a recusa de embarque ou o cancelamento irá atrasar a chegada do passageiro após a hora prevista e deve incluir todas as escalas, trânsito ou qualquer outra interrupção prevista no voo.
- (3) Quando se oferece reencaminhamento aos passageiros para o seu destino final num voo alternativo nos termos do Artigo 22.º, a hora de chegada do mesmo não deve ultrapassar a hora de chegada prevista do voo reservado inicialmente:
 - a) em duas horas, no caso de todos os voos com uma duração de 3 horas ou inferior; ou
 - b) em três horas, no caso de todos os voos com uma duração entre 3 e 6 horas; ou
 - c) em quatro horas, no caso de todos os voos com uma duração superior a 6 horas.
- (4) A companhia aérea pode reduzir em 50% a indemnização prevista no parágrafo 1.
- (5) A indemnização deve ser paga em numerário, por transferência bancária electrónica, ordens de transferência bancária ou com o acordo assinado do passageiro, através de vales de viagem e/ou outros serviços.

PARTE CINCO ADMINISTRAÇÃO

Artigo 24.º - Procedimentos Administrativos

- (1) Cada Autoridade da Aviação Civil deve nomear um funcionário para relações com os clientes em cada aeroporto a quem qual podem igualmente ser dirigidas as reclamações.
- (2) A Agência de Execução e a Autoridade Regional da Decisão de Yamoussoukro (RYA) devem criar unidades de protecção do consumidor e publicitar os seus dados, incluindo, mas não só, os seus elementos de contacto e procedimentos numa página Web dedicada à aplicação do presente regulamento.
- (3) O autor queixa pode apresentar uma queixa à Autoridade de Aviação Civil contra um prestador de serviços ou, se não houver uma resolução satisfatória pela Autoridade Regional da Decisão de Yamoussoukro ou da Agência de Execução, em relação à violação do presente Regulamento, ao preencher e submeter um formulário de reclamação, após o consumidor ter notificado o prestador de serviço em questão de tal violação e, contudo a reclamação continua por resolver.



- (4) Uma reclamação pode ser feita por escrito no formulário indicado e transmitida à Autoridade da Aviação Civil.
- (5) Cada reclamação deve ser acompanhada de:
 - a) uma cópia do bilhete da companhia aérea;
 - b) uma cópia da carta ao prestador de serviços aéreos em causa, reclamando por violação das normas;
 - c) qualquer resposta ou respostas ou correspondência sobre isso;
 - d) quaisquer outros documentos relevantes.
- (6) Quando tiver sido feita uma reclamação na qualidade de representante, o representante deve apresentar a autorização por escrito do queixoso para actuar em seu nome.
- (7) Os queixosos podem apresentar uma acção colectiva à Autoridade de Aviação Civil, em especial com relação a um prestador de serviços que tem para com eles o dever de assistência nos termos do Artigo 25.º, mas devem nomear um representante.

Artigo 25.º - Inquérito

- (1) A Agência de Execução, a Autoridade Regional da Decisão de Yamoussoukro ou a Autoridade, devem ordenar a abertura de um inquérito quanto às questões de fundo da reclamação e à resposta do prestador de serviços, dentro de um período de tempo razoável após a recepção da mesma.
- (2) Ao proceder a uma avaliação nos termos do presente Regulamento, um funcionário designado pela autoridade deve ter todos os poderes de inquérito segundo a lei nacional ou segundo as disposições do Regulamento de Resolução de Litígios e, além disso, pode solicitar que a(s) pessoas interessada(s) apresentem a(s) suas queixas.
- (3) A Autoridade deve entre outras coisas:
 - (a) notificar a Parte Demandada de que foi apresentado um pedido nos termos do presente regulamento;
 - (b) exigir que a Parte Demandada responda à reclamação dentro de 7 dias;
 - (c) exigir que a Parte Demandada descreva o procedimento seguido para resolver a questão.

Artigo 26.º - Determinação de Reclamações

- (1) Depois de cada avaliação, o inquiridor deve fazer um relatório de avaliação e deve fazer as respectivas recomendações.



- (2) Após a análise do relatório de avaliação, da natureza da conduta alegada contra a Parte Demandada, do alcance da reclamação pelo autor da queixa, o interesse público e outros factores relevantes, a Autoridade deve determinar um dos seguintes aspectos:
- a) a reclamação não tem mérito e por isso a reclamação deve ser rejeitada;
 - b) a reclamação é de natureza tal que se deve aconselhar as partes a resolver o litígio através de mediação;
 - c) a reclamação é de natureza tal que deve estar sujeita ao procedimento de audição administrativa da Autoridade de acordo com a lei nacional.
- (3) A Autoridade deve informar as partes interessadas sobre a sua decisão.

Artigo 27.º - Sanção

- (1) Qualquer prestador de serviços que viole qualquer disposição deste Regulamento deve, sujeito à lei nacional, estar sujeito a sanções impostas pela Autoridade.
- (2) As sanções impostas pela Autoridade no âmbito desta Secção devem ser dissuasoras, proporcionais tanto à gravidade do caso como à capacidade económica do prestador de serviços em causa. Deve igualmente ser considerado o registo de cumprimento do transgressor.
- (3) Considera-se ilegal para qualquer prestador de serviços, seus empregados ou agentes obstruir ou evitar que a Autoridade ou qualquer dos seus funcionários designados realizem inquéritos ou se recusem a dar as informações solicitadas pela Autoridade, relativas a qualquer violação do presente Regulamento.
- (4) O Conselho Executivo pode, mediante proposta da Agência de Execução adoptada pelo Conselho de Ministros dos Transportes Aéreos e após consulta ao Parlamento Africano, adoptar e manter uma lista de sanções a serem impostas por violação das disposições do presente regulamento.

PARTE SEIS DIVERSOS

Artigo 28.º - Dever de Assistência

- (1) O consumidor não fará qualquer reclamação contra os prestadores de serviços de navegação aérea, aeroportos, companhias de assistência em terra, agentes de viagens, companhias de



assistência à carga, transitários, operadores turísticos e outros fornecedores de serviços por qualquer atraso, cancelamento ou sobre-reserva dos seus voos ou ausência de transporte pela companhia da sua carga ou correio cujo atraso, cancelamento, sobre-reserva ou ausência de transporte de carga ou correio que seja acção directa ou omissão da companhia aérea;

- (2) Sem prejuízo da generalidade do parágrafo 1 deste Artigo [7.º], os prestadores de serviços, tendo um vínculo contratual com a companhia aérea, têm o dever de assistência ao consumidor de não prestar, de forma negligente e irresponsável, serviços pouco seguros à companhia aérea de que esta depende, sem cuidado excepcional, podendo tornar inseguro o funcionamento da aeronave e pôr em perigo as vidas de passageiros a bordo da aeronave ou causar danos a carga ou correio a bordo da aeronave;
- (3) O consumidor deverá, sem prejuízo do parágrafo 2 deste Artigo, ser solicitado a provar o prejuízo, a negligência ou a irresponsabilidade por parte dos prestadores de serviços de terceiros e a relação causal entre o serviço defeituoso prestado à companhia aérea e os danos sofridos;
- (4) O consumidor não fará qualquer reclamação contra qualquer prestador de serviços pelo atraso ou cancelamento dos seus voos ou pela falha do serviço de transporte ou por efectuar o transporte da sua carga ou correio com atraso, cancelamento, ou pelo facto de a falta de transporte da carga ou do correio ser uma consequência directa duma catástrofe natural que nenhum prestador de serviços teria podido controlar;
- (5) Se, como resultado das disposições do presente Regulamento, dois ou mais prestadores de serviços forem responsáveis pelo mesmo dano, devem ter responsabilidade solidária sem prejuízo das disposições da lei nacional sobre os direitos de regresso;
- (6) O Conselho Executivo pode, mediante proposta da Agência de Execução e adopção pelo órgão ministerial em causa da União Africana e depois de consultar o Parlamento Africano, adoptar regras apropriadas sobre a responsabilidade dos prestadores de serviços em relação a serviços pouco seguros.

Artigo 29.º - Direito de reparação dos prestadores de serviços

Nos casos em que uma companhia aérea pague uma indemnização ou cumpra os outros deveres previstos no presente Regulamento, nenhuma disposição deste Regulamento poderá ser interpretada como restringindo o seu direito de procurar indemnização de qualquer prestador de serviço, incluindo terceiros, de acordo com a lei aplicável no Estado parte. Em particular, este Regulamento não deve de forma alguma limitar o direito da companhia aérea de procurar reembolso de um agente de viagens, companhia de assistência em terra,



operador aeroportuário, provedor de serviços de navegação aérea, operador turístico ou outra pessoa com a qual a transportadora aérea tenha um contrato. De igual modo, nenhuma disposição do presente Regulamento deverá ser interpretada como limitando o direito de um agente de viagens ou operador turístico ou um terceiro, que não seja o passageiro, com o qual uma companhia aérea tem um contrato, de procurar o reembolso ou a indemnização de uma companhia aérea de acordo com as leis aplicáveis.

Artigo 30.º - Revisão pela Agência de Execução

Num prazo de 2 anos a partir da data de entrada em vigor do presente Regulamento, a Agência de Execução deve informar o órgão ministerial em causa da União Africana sobre o funcionamento e os resultados do presente Regulamento. O relatório deve ser acompanhado de propostas legislativas, se necessário.

Artigo 31.º - Entrada em Vigor

O presente Regulamento deverá entrar em vigor imediatamente a seguir à sua aprovação pela Conferência dos Chefes de Estado e de Governo.



Programa 1

A seguir os dados a serem fornecidos por cada companhia aérea nos termos do Artigo 13.º:

<u>Dados relativos ao voo</u>		
No.	Dados Exigidos	Descrição dos Dados
1	Identificação do Voo	Código IATA da companhia aérea e número de voo
2	Data de Partida Prevista	Data prevista da partida do avião com base na hora local do local da partida
3	Hora de Partida Prevista	Hora prevista da partida (com base na hora local do local da partida)
4	Data de Chegada Prevista	Data prevista da chegada do avião (com base na hora local do local da chegada)
5	Hora de Chegada Prevista	Hora prevista da chegada (com base na hora local do local da chegada)
6	Último local/ escala do avião	O avião partiu do último local estrangeiro/ escala para ir para "local/ porto de chegada inicial do avião"
7	Local/Porto de Chegada Inicial do Avião	Local/ porto no país de destino aonde chega o avião do "último local/ escala do avião"
8	Local/ escala seguinte dentro do país	Local/ escala seguinte dentro do país
9	Número de Passageiros	Número total de passageiros no voo

<u>Dados relativos a cada passageiro individual:</u>		
(a) Dados essenciais como podem ser encontrados na Zona de Leitura Óptica do Documento Oficial de Viagem		
1	Número do Documento Oficial de Viagem	Número do passaporte ou de outro documento oficial de viagem
2	Estado de Emissão ou Organização do Documento Oficial de Viagem	Nome do Estado ou da Organização responsável pela emissão do documento oficial de viagem
3	Tipo de Documento Oficial de Viagem	Indicador para identificar o tipo de documento oficial de viagem
4	Data de Expiração do Documento Oficial de Viagem	Data de expiração do documento oficial de viagem
5	Apelido/Nome(s) próprio(s)	Apelido e nome(s) próprio(s) do titular tal como consta do documento oficial de viagem
6	Nacionalidade	Nacionalidade do titular
7	Data de Nascimento	Data de nascimento do titular
8	Sexo	Sexo do titular
(b) Dados adicionais		
9	Número do Visto	Número do visto emitido
10	Data de Emissão do Visto	Data de emissão do visto
11	Local de Emissão do Visto	Nome do local em que o visto foi emitido
12	Número de Outro Documento usado para Viajar	O número do outro documento usado para viajar quando não é exigido o documento oficial de viagem
13	Tipo de Outro Documento usado para Viajar	Indicador para identificar o tipo de documento usado para viajar
14	Residência Principal	
a.	País de Residência Principal	País onde o viajante reside na maior parte do ano
b.	Endereço	Identificação do local como nome da rua e número
c.	Cidade	Cidade



d.	Estado/ Província/ Condado	Nome do Estado, Província, Condado, como apropriado
e.	Código Postal	Código Postal
15	Endereço no Destino	
a.	Endereço	Identificação do local como nome da rua e número
b.	Cidade	Cidade
c.	Estado/ Província/ Condado	Nome do Estado, Província, Condado, como apropriado
d.	Código Postal	Código Postal
16	Local de Nascimento	Local de nascimento como cidade e país
17	Estatuto do Viajante	Passageiro, Tripulação, em Trânsito
18	Local/Porto de Embarque Inicial	Local/ porto de onde o viajante inicia a viagem no estrangeiro, ver 8.1.6
19	Local/Porto de Entrada	Local/ porto onde o viajante passa pelos serviços de controlo das fronteiras
20	Local/Porto de Passagem para Destino no Estrangeiro	Local no estrangeiro/ porto por onde transita o viajante, ver 8.1.7
21	Número de Localização do Nome do Passageiro (ou identificador único)	Tal como se encontra no Registo do Nome do Passageiro no sistema de reservas da transportadora aérea



Programa 2

Pormenores dos Destinatários dos Dados API e modo de comunicação exigido

País	Ponto de Contacto Principal	Autoridade Receptora	Endereço	Modo de Comunicação
República Democrática da Argélia				
República de Angola				
República do Benim				
República do Botswana				
Burkina Faso				
República do Burundi				
República dos Camarões				
República de Cabo Verde				
República Centro-africana				
República do Chade				
União das Comores				
República do Congo				
República de Cote d'Ivoire				
República Democrática do Congo				
República de Djibouti				
República Árabe do Egipto				
República da Guiné Equatorial				
Estado da Eritreia				
República Federal Democrática da Etiópia				
República Gabonesa				
República da Gâmbia				
República do Gana				
República da Guiné				
República da Guiné-Bissau				
República do Quênia				
Reino do Lesoto				
República da Libéria				
Líbia				
República de Madagáscar				
República do Malawi				
República do Mali				
República da Mauritânia				
República das Maurícias				
Reino de Marrocos				



País	Ponto de Contacto Principal	Autoridade Receptora	Endereço	Modo de Comunicação
República de Moçambique				
República da Namíbia				
República do Níger				
República Federal da Nigéria				
República do Ruanda				
República Árabe Saharaui Democrática				
República Democrática de São Tomé e Príncipe				
República do Senegal				
República das Seychelles				
República da Sierra Leone				
República Somali				
República da África do Sul				
República do Sudão do Sul				
República do Sudão				
Reino da Swazilândia				
República Unida da Tanzânia				
República Togolesa				
República Tunisina				
República do Uganda				
República da Zâmbia				
República do Zimbabué				
República do Sahara Ocidental				



**ANEXO 4 À DECISÃO YAMOUSSOUKRO:
REGULAMENTO
SOBRE AS COMPETÊNCIAS, FUNÇÕES E OPERAÇÕES DA AGÊNCIA
DE EXECUÇÃO DA DECISÃO DE YAMOUSSOUKRO**

NÓS, os Ministros dos Transportes, Infra-estruturas, Energia e Turismo, reunidos na Primeira Sessão Ordinária do Comité Técnico Especializado da União Africana de Transporte, Infra-estruturas Transcontinentais e Inter-regionais, Energia e Turismo, em Lomé, Togo, 17 de Março de 2017, adoptamos os presentes Regulamentos desenvolvidos pela Mesa da Conferência dos Ministros Africanos dos Transportes, reunidos em Malabo, República da Guiné Equatorial, nos dias 18 e 19 de Dezembro de 2014, por ocasião da Quarta Reunião da Mesa da Conferência dos Ministros Africanos dos Transportes dedicada principalmente à implementação das decisões do Conselho Executivo EX.CL/Dec.826(XXV) que endossa o relatório da Terceira Sessão da Conferência dos Ministros Africanos dos Transportes (CAMT);

CONSIDERANDO o Acto Constitutivo da União Africana adoptado em Lomé, a 11 de Julho de 2000, nomeadamente os seus artigos 3.º, 5.º, 6.º, 9.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º e 20.º;

CONSIDERANDO o Tratado que institui a Comunidade Económica Africana assinado em Abuja, a 03 de Junho de 1991, nomeadamente os seus artigos 8.º, 10.º, 11.º, 13.º, 25.º a 27.º;

CONSIDERANDO a Decisão relativa à implementação da Declaração de Yamoussoukro sobre a liberalização do acesso aos mercados do transporte aéreo em África, de 14 de Novembro de 1999, doravante designada Decisão de Yamoussoukro;

CONSIDERANDO os Estatutos da Comissão da União Africana adoptados pela Conferência da União Africana, em Durban (África do Sul), a 10 de Julho de 2002;

CONSIDERANDO a Decisão EX. CL/Dec.359 (XI) através da qual o Conselho Executivo tomou nota da Resolução da 3.ª Sessão da Conferência dos Ministros Africanos dos Transportes (CAMT), em Malabo, Guiné-Equatorial, em 2014, que atribui funções à Agência de Execução da Decisão de Yamoussoukro de 1999 à Comissão Africana da Aviação Civil (CAFAC), doravante designada Agência de Execução.

CONSIDERANDO a resolução sobre o seguimento da implementação da Decisão de Yamoussoukro de 1999, adoptada pela Primeira Conferência de Ministros da União Africana



responsáveis pelo Transporte Aéreo, em Sun City (África do Sul), em Maio de 2005;

CONSIDERANDO a resolução sobre a segurança dos transportes aéreos em África, adoptada pela Segunda Conferência de Ministros da União Africana responsáveis pelos transportes aéreos, em Libreville, Gabão, em Maio de 2006;

CONSIDERANDO a necessidade de acelerar a implementação plena da Decisão de Yamoussoukro, com vista a impulsionar as operações das companhias aéreas africanas e outros prestadores de serviços de transporte aéreo e enfrentar eficazmente os desafios da globalização do transporte aéreo internacional;

RECONHECENDO a necessidade de uma estrutura institucional eficaz para gerir a liberalização do sector de transporte aéreo no continente e responsabilizar-se pela protecção, segurança, resolução de disputas, protecção do consumidor entre outros aspectos;

TOMANDO NOTA da importância da harmonização da legislação e das políticas de transporte aéreo para concretizar os objectivos da Decisão Yamoussoukro;

CIENTES dos interesses do consumidor africano e da necessidade de proteger esses interesses através de políticas nacionais, regionais e continentais activas que melhorem o sentido de segurança e reduzam o seu ónus ao viajar no continente;

CONSIDERANDO o papel importante que as companhias aéreas e outros prestadores de serviços de transporte aéreo desempenham no processo de liberalização e integração das economias africanas e a necessidade de apoiar os seus esforços.

ADOPTAMOS OS SEGUINTE REGULAMENTOS:

Artigo 1.º **Definições**

No presente Regulamento, salvo quando num contexto diferente:

"Tratado de Abuja" designa o Tratado que institui a Comunidade Económica Africana, adoptado em Abuja, Nigéria, a 3 de Junho de 1991, e que entrou em vigor a 12 de Maio de 1994;



"Autoridade Aeronáutica" designa qualquer autoridade governamental, pessoa colectiva ou órgão devidamente autorizado para desempenhar qualquer função a que o presente Regulamento se refere;

"Agência de Execução" designa a Agência de Execução prevista no n.º 4 do Artigo 9.º da Decisão Yamoussoukro;

"Companhia Aérea" designa uma empresa de transporte aéreo titular de um certificado de operador aéreo válido e a operar serviços de transporte aéreo;

"Serviços de Transporte Aéreo" designa qualquer serviço aéreo programado ou não programado realizado por aeronaves para o transporte público de passageiros, correio ou carga;

"Prestadores de Serviços de Transporte Aéreo" devem incluir aeroportos, prestadores de serviços de navegação aérea, empresas de transporte de passageiros e de carga, agentes de viagens, fornecedores de sistemas informáticos de reservas ou sistemas de distribuição globais e todas as outras categorias de serviços prestados às companhias aéreas directamente nos aeroportos;

"Tribunal Africano de Aviação" designa o tribunal arbitral estabelecido pelo Regulamento sobre Mecanismos de Resolução de Litígios relativos à Implementação da Decisão Yamoussoukro;

"Câmara de Recurso" designa a Câmara de Recurso estabelecida pelo Regulamento sobre Mecanismos de Resolução de Litígios relativos à Implementação da Decisão Yamoussoukro;

"Órgão da União Africana" refere-se a Órgãos da União Africana, tal como previsto no Acto Constitutivo da União Africana;

"Órgão da Decisão" designa os órgãos previstos na Decisão de Yamoussoukro encarregados da supervisão e acompanhamento da sua implementação e inclui a Agência de Execução, o Órgão de Acompanhamento, o Subcomité de Transporte Aéreo do Comité dos Transportes, a Conferência dos Ministros dos Transportes Africanos ou qualquer outro órgão ou órgãos conforme designados para os substituir;

"Autoridade Regional da Decisão de Yamoussoukro (RYD)", designa a autoridade ou agência estabelecida ou constituída por uma comunidade económica regional reconhecida pela União Africana no âmbito do Tratado de Abuja e investido de poderes para supervisionar e gerir a aplicação da Decisão de Yamoussoukro a nível regional;

"Estado parte" designa um Estado-Membro que tenha ratificado e aderido ao Tratado de Abuja e outros países africanos que, embora não sejam parte no referido Tratado, tenham declarado, por escrito, a sua intenção de estar vinculados à Decisão de Yamoussoukro;



Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

1. O presente Regulamento é aplicável para a implementação da Decisão de Yamoussoukro e à liberalização dos transportes aéreos nos territórios dos Estados Partes.
2. O Regulamento prescreve os direitos e as obrigações e é vinculativo para os órgãos competentes da União Africana, as comunidades económicas regionais, os Estados partes na Decisão, os órgãos da Decisão e as companhias aéreas.

Artigo 3.º

Objecto e Princípios Básicos

1. O principal objectivo do presente Regulamento é capacitar a CAFAC enquanto Agência de Execução (doravante designada “Agência de Execução” ou “Agência”) e habilitá-la para supervisionar e gerir a liberalização dos transportes aéreos em África e a implementação efectiva da Decisão e das suas regras e regulamentos de execução.
2. Para alcançar este objectivo, a Agência de Execução, os Estados partes, os Órgãos da União Africana e da Decisão, as comunidades económicas regionais e as companhias aéreas devem pautar-se pelos seguintes princípios básicos:
 - a. Todas as actividades de transporte aéreo realizadas no continente africano devem ter por objectivo garantir uma viagem intra-africana tranquila, segura, confortável e eficiente;
 - b. Todas as actividades de transporte aéreo devem ser conduzidas no interesse do consumidor, cujos interesses devem ser considerados protegidos por todos os intervenientes;
 - c. As companhias aéreas devem ser encorajadas a operar de forma rentável com custo operacional mínimo, de preferência utilizando todas as rotas lógicas de quinta liberdade e apoiadas para identificarem rotas potencialmente atraentes, com base em actividades económicas de longo prazo com foco em diferentes localidades em África;
 - d. A utilização máxima das faixas horárias (slots) nos aeroportos e das infra-estruturas e serviços aeroportuários durante o dia e, assim, incentivar as actividades económicas em todos os aeroportos africanos e à volta dos mesmos;
 - e. A cooperação activa entre as companhias aéreas elegíveis e os múltiplos estabelecimentos nas diferentes comunidades económicas regionais;



- f. Considerar as rotas liberalizadas como um bem público mantido para uso e em benefício do continente Africano.

Artigo 4.º **Critérios de elegibilidade**

Sem prejuízo do disposto no n.º 9 do Artigo 6.º da Decisão de Yamoussoukro, a Agência pode elaborar regras e regulamentos relativos à elegibilidade das companhias aéreas para efeitos de apreciação e aprovação pelos órgãos da União Africana.

Capítulo 1 - Competências e Funções

Artigo 5.º **Funções da Agência de Execução**

1. Para efeitos da aplicação da Decisão de Yamoussoukro, nomeadamente o nº 4 do Artigo 9.º, foi confiada à Comissão da Aviação Civil Africana a responsabilidade da Agência de Execução e tem o mandato de supervisionar, gerir e fazer cumprir a liberalização do transporte aéreo africano.
2. A Agência de Execução deve assumir especificamente as seguintes funções:
 - a. delinear, estipular e fazer cumprir as condições em que um Estado pode limitar o seu compromisso no âmbito do n.º 2 do Artigo 3.º da Decisão de Yamoussoukro;
 - b. rever continuamente,, recomendar e, se for caso, aplicar medidas modernas e eficazes de notificação tarifária nos termos do Artigo 4.º, a notificação de frequência e capacidade nos termos do n.º 1 do Artigo 5.º, a designação e autorização das companhias aéreas elegíveis nos termos dos n.ºs 1, 2, 3 do Artigo 6.º da Decisão de Yamoussoukro;
 - c. elaborar e aplicar os critérios de elegibilidade nos termos do n.º 9 do Artigo 6.º da Decisão de Yamoussoukro e a segurança das operações das companhias aéreas;
 - d. realizar estudos, acompanhar e aplicar as regras que regem a concorrência e a defesa do consumidor;
 - e. assegurar as normas de segurança e protecção da OACI;



- f. por sua própria iniciativa, ou a pedido do Órgão de Acompanhamento ou de qualquer órgão da União Africana, empreender acções no sentido de assistir e aconselhar o Órgão de Acompanhamento em relação à sua função prevista nas secções a, b, d, g, h, i, j, k do Anexo A da Decisão de Yamoussoukro.

Artigo 6.º **Competências da Agência**

1. A Agência terá as competências de:
 - a. assegurar que a Decisão seja aplicada de forma consistente em todo o continente Africano;
 - b. aplicar as decisões, resoluções, regulamentos e directivas relevantes dos Órgãos da União Africana e do Órgão de Acompanhamento;
 - c. formular pareceres, tomar decisões, elaborar linhas de orientação e materiais de orientação, incluindo esclarecimentos sobre as disposições da Decisão e os meios aceitáveis de conformidade;
 - d. assegurar que os quadros directivos das autoridades da aviação civil ou quaisquer funcionários de alto escalão nos Estados partes directamente envolvidos na implementação da Decisão recebam uma formação razoável na compreensão das suas responsabilidades globais em relação à Decisão;
 - e. solicitar acções específicas por parte dos Estados partes e outras partes envolvidas, incluindo, mas não se limitando, a dados e relatórios;
 - f. determinar o grau de cumprimento da Decisão e de quaisquer regras e regulamentos de implementação relevantes e recomendar ou tomar medidas correctivas adequadas;
 - g. formular recomendações ao Órgão de Acompanhamento ou aos órgãos da União Africana sobre a imposição de sanções aos Estados Partes, se for caso disso;
 - h. impor sanções às companhias aéreas, incluindo o pagamento de multas e sanções;
 - i. exigir que se ponha fim às infracções e violações;
 - j. ordenar medidas provisórias;
 - k. aceitar compromissos de conformidade por parte dos Estados partes e das companhias aéreas elegíveis;
 - l. elaborar um relatório anualmente ou com a frequência que for determinada, sobre o estado de implementação da Decisão;



- m. realizar inquéritos nos territórios dos Estados partes e adoptar todas as medidas necessárias no âmbito das competências conferidas pelo presente Regulamento ou outra legislação;
 - n. exercer as demais competências e desempenhar quaisquer outras funções que lhe são investidas ou conferidas pelo Conselho Executivo ou por qualquer outro órgão da União Africana ou pela Decisão de Yamoussoukro.
2. No exercício das funções acima referidas, a Agência de Execução deve ter em devida conta os direitos soberanos dos Estados partes e os interesses comerciais das companhias aéreas elegíveis, com a ressalva de que nenhuma agência de aviação civil deve por si própria ter o poder de ditar os termos e as condições de funcionamento da Agência.

Artigo 7.º **Actos da Agência**

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º, 15.º, 17.º, 18.º, 20.º e 21.º do Acto Constitutivo da União Africana e dos nºs 1 e 3 do Artigo 9.º da Decisão, a Agência deve, sempre que necessário:
- a. formular **recomendações** a submeter aos órgãos competentes da União Africana e da Decisão para apreciação;
 - b. emitir **pareceres**, quer por iniciativa própria quer a pedido do Órgão de Acompanhamento, quer dos órgãos competentes da União Africana;
 - c. tomar as **decisões** adequadas para a aplicação do Artigo 5.º do presente Regulamento;
 - d. emitir **orientações e recomendações** aos Estados partes, companhias aéreas e outros prestadores de serviços.

Capítulo 2 Operações da Agência

Artigo 8.º **Medidas de implementação a nível regional e nacional**

A Agência deve recomendar a criação, pelas comunidades económicas regionais e pelos Estados partes, de grupos de acompanhamento regionais e nacionais para a implementação da Decisão.

Artigo 9.º **Formação dos Quadros Directivos**

1. Tendo em conta a sua função, nos termos do parágrafo e) do Artigo 6.º do presente Regulamento, a Agência deve incentivar, realizar e facilitar



a formação de quadros directivos directamente envolvidos na implementação da Decisão a nível nacional e que poderão estar envolvidos nos inquéritos e inspecções a efectuar nos termos dos Artigos 12.º e 13.º do presente Regulamento.

2. As formações podem ser realizadas a nível regional ou continental e, no caso das formações regionais, podem ser ministradas ou facilitadas pelas comunidades económicas regionais.
3. A Agência deve adoptar regras relativas à formação e ao patrocínio dos funcionários dos quadros directivos.

Artigo 10.º

Acompanhamento, Avaliação e Apresentação de Relatórios

1. Tendo em conta o objecto do presente Regulamento, a Agência, em estreita cooperação com as comunidades económicas regionais, deve dar seguimento à aplicação da Decisão por parte das autoridades da aviação civil, companhias aéreas e outros prestadores de serviços.
2. A Agência deve apresentar relatórios anuais ao Órgão de Acompanhamento e à Conferência dos Ministros Africanos dos Transportes (doravante designada “CAMT”) ou qualquer outro órgão da União Africana, conforme apropriado.
3. No exercício da sua função informativa nos termos do presente artigo, a Agência, deve:
 - a. realizar inquéritos regulares,
 - b. realizar avaliações,
 - c. solicitar e analisar os regulamentos de aviação nacionais, incluindo, mas não só, os regulamentos económicos, acordos de serviços aéreos e estatísticas operacionais de transportes aéreos no âmbito da sua esfera de competência.
4. A Agência deve publicar um **relatório sobre cada Estado parte** de 5 em 5 anos e o sobre o nível de eficácia da aplicação da Decisão e todas as regras e regulamentos de implementação relevantes.
5. A Agência deve apresentar aos órgãos competentes da União Africana os seguintes relatórios anuais adicionais:
 - a. relatório de actividades que compreende um resumo das actividades de cada comunidade económica regional e, em particular, o estado de aplicação das rotas regionais por parte das companhias aéreas elegíveis;



- b. relatório sobre a implementação dos regulamentos em matéria de concorrência;
- c. relatório sobre a implementação dos regulamentos em matéria de proteção ao consumidor;
- d. relatórios sobre as sanções impostas ou recomendadas;
- e. relatório sobre as reclamações e a resolução de litígios; e
- f. solicitar relatórios das comunidades económicas regionais, dos Estados partes, das companhias aéreas e outros prestadores de serviços.

Artigo 11.º
Pesquisa e Desenvolvimento

1. A Agência deve incentivar a realização de pesquisas nas áreas da sua competência.
2. A Agência deve incentivar as universidades africanas, outras instituições de ensino e institutos de pesquisa a realizar essas pesquisas, uma vez que servem para melhorar a compreensão e promover uma maior liberalização dos transportes aéreos em África.
3. A Agência deve manter uma base de dados acessível ao público sobre as pesquisas realizadas pela própria Agência, pelos Estados partes, pelas comunidades económicas regionais, pelos órgãos da União Africana e por outras organizações regionais, instituições académicas e de pesquisa.
4. A Agência pode desenvolver, financiar e realizar pesquisas financiadas na medida em que estas contribuam para melhorar as actividades no domínio da competência e, em particular, nas seguintes condições:
 - a. deve coordenar as suas actividades de pesquisa com as da União Africana, das comunidades económicas regionais e dos Estados partes a fim de assegurar coerência das políticas e das acções e evitar a duplicação de esforços.
 - b. os resultados das pesquisas financiadas, facilitadas ou coordenadas pela Agência, que de alguma forma são da responsabilidade da Agência, mas que não são classificadas como confidenciais serão publicados, tal como estabelecido pela Agência. No caso das publicações comerciais, pelo menos um resumo dos relatórios deve ser publicado na página Web da Agência e deverá ser gratuitamente disponibilizado aos interessados.



Artigo 12.º

Planeamento Anual

1. A Agência deve, no prazo de 6 meses após a entrada em vigor do presente Regulamento, apresentar um plano de trabalho anual aos órgãos competentes da União Africana para aprovação.
2. A Agência deve, no prazo de 6 meses a contar da entrada em vigor do presente Regulamento, apresentar aos órgãos competentes da União Africana uma lista anual de actividades regulamentares propostas a levar a cabo nos termos do Artigo 16.º do presente Regulamento, para aprovação.
3. O plano de trabalho anual e a lista das actividades regulamentares proposta devem ser submetidos anualmente na mesma data da apresentação, nos termos dos números 1 e 2, acima.

Artigo 13.º

Base de dados, Página Web, Privacidade e Publicação

1. A Agência, as autoridades de aviação civil, os agrupamentos económicos regionais, as companhias aéreas e a Comissão da União Africana e o Órgão de Acompanhamento devem ser encorajados a trocar informações entre si, utilizando os meios de comunicação mais eficazes, seguros, ágeis, eficientes e económicos. Nesse sentido, a Agência deve:
 - a. incentivar a utilização de meios de tecnologia de informação modernos para transaccionar os seus negócios;
 - b. assegurar que as autoridades nacionais e os membros dos grupos de implementação regionais tenham acesso directo à sua rede de informações e base de dados e sejam capazes de comunicar, sem problemas e de forma segura, utilizando as tecnologias de informação;
 - c. facilitar a utilização, pelas companhias aéreas e outros prestadores de serviços, da página Web da Agência para se comunicarem com a Agência, os Estados partes, as comunidades económicas regionais e outras instituições;
 - d. A Agência deve criar uma plataforma de internet e as condições para a comunicação do consumidor e dos perigos.
2. A Agência deve criar uma base de dados centralizada sobre os transportes aéreos com base em todos os aspectos da sua competência.
3. Ao dar cumprimento ao presente Regulamento, a Agência deve orientar-se pelo espírito da abertura, transparência e mostrar vontade



de publicar toda a documentação pertinente de forma acessível a todas as partes interessadas, incluindo o público em geral.

4. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 3 do presente artigo, as medidas relativas à divulgação das informações às partes interessadas devem ser baseadas na necessidade de:
 - a. fornecer às pessoas e organizações a informação de que necessitam para que possam desempenhar as suas obrigações nos termos da Decisão de Yamoussoukro;
 - b. limitar a divulgação da informação ao estritamente necessário para a finalidade dos seus utilizadores, por forma a assegurar a confidencialidade adequada da informação.
5. As autoridades de aviação civil e as comunidades económicas regionais, os órgãos da União e as companhias aéreas devem tomar as medidas necessárias para garantir a confidencialidade adequada das informações que receberam no âmbito da aplicação do presente Regulamento.
6. A Agência deve ter uma publicação oficial.

Artigo 14.º **Inquérito**

1. Na sua acção de supervisão e gestão da liberalização dos transportes aéreos em África, a Agência deve, em estreita colaboração com as comunidades económicas regionais, monitorizar a aplicação do presente Regulamento e das suas regras de implementação, realizando inquéritos às agências da aviação civil dos Estados partes. Os inqueritos serão realizados em conformidade com as disposições legais dos Estados partes onde são realizadas.
2. A Agência só deve ter o direito de realizar inquéritos num Estado parte depois de ter esgotado as seguintes medidas:
 - a. determinar casos de não conformidade ou de violações persistentes das disposições da Decisão e a sua apresentação ao órgão de acompanhamento;
 - b. dar ao Estado parte a oportunidade para cumprir as suas obrigações dentro de um período de tempo especificado;
 - c. tomar uma decisão de não conformidade com base na sua determinação ao abrigo da alínea a) e a sua comunicação ao Órgão de Acompanhamento.



3. Os funcionários da Agência, das comunidades económicas regionais e dos Estados partes devem ser autorizados a exercer essas tarefas em nome da Agência e, como tal, ficam habilitados, em conformidade com as disposições legais dos Estados partes em causa, a:
 - a. analisar os estatutos, as regras, as políticas, as declarações, as orientações, os registos relevantes, os dados, os processos e quaisquer outros materiais relevantes para a consecução dos objectivos da Decisão, em conformidade com o presente regulamento e as regras e regulamentos de implementação;
 - b. fazer cópias ou recolher extractos desses registos, estatutos, regras, políticas, declarações, directrizes, registos relevantes, dados, procedimentos ou outro material relevante;
 - c. solicitar entrevistas orais e explicações;
 - d. aceder às instalações relevantes.
4. Os funcionários da Agência, das comunidades económicas regionais e dos Estados partes autorizados para efeito destes inquéritos devem exercer os seus poderes mediante a apresentação de uma autorização escrita que especifique o assunto, a finalidade do inquérito e a sua data de início. Em tempo útil, antes da inspecção, a Agência deve comunicar ao Estado parte em questão a identidade dos funcionários autorizados a realizar o inquérito.
5. O Estado parte em causa deve prestar assistência à agência na realização dos seus inquéritos.
6. Os relatórios elaborados em aplicação deste artigo serão disponibilizados na língua oficial do Estado parte em questão.

Artigo 15.º

Inspecções dos prestadores de serviços

1. A Agência pode, por si só, realizar ou atribuir à comunidade económica regional, às autoridades de aviação civil ou às entidades competentes toda a responsabilidade de realizar os inquéritos necessários das companhias aéreas elegíveis e outros prestadores de serviços. As inspecções devem ser realizadas em conformidade com as disposições legais dos Estados partes em que serão realizadas. Para o efeito, as pessoas autorizadas ao abrigo do presente regulamento estão habilitadas a:
 - a. analisar os registos, dados relevantes, procedimentos e qualquer outro material relevante;
 - b. fazer cópias ou recolher extractos dos registos, dados, procedimentos ou outro material;



- c. solicitar entrevistas orais e explicações;
 - d. ter acesso às instalações relevantes.
2. As pessoas autorizadas para efeitos destes inquéritos devem exercer os seus poderes mediante a apresentação de uma autorização escrita a especificar o assunto e a finalidade do inquérito.
 3. Em tempo útil, antes da investigação, a Agência deve informar o Estado Parte interessado, em cujo território a investigação será feita, sobre a investigação e a identidade das pessoas autorizadas. Os dirigentes dos Estados partes devem, a pedido da Agência ou da comunidade económica regional, apoiar as pessoas autorizadas no cumprimento das suas funções.

Artigo 16.º **Imposição de sanções**

1. A Agência pode determinar as sanções a impor em caso de violação da Decisão de Yamoussoukro e suas regras e regulamentos de implementação.
2. A Agência deve submeter um Regulamento sobre as sanções a serem impostas ao abrigo da Decisão de Yamoussoukro e os respectivos regulamentos de execução aos órgãos competentes da União Africana.
3. O regulamento deve estipular claramente:
 - a. as condições pormenorizadas em que o regulamento sobre as sanções será aplicado;
 - b. as modalidades para execução das sanções impostas;
 - c. as condições de notificação prévia da sanção pretendida;
 - d. a confidencialidade durante o período que antecede a imposição de qualquer sanção pretendida;
 - e. a publicação de qualquer sanção imposta;
 - f. o direito dos que estão sujeitos a qualquer sanção pretendida poderem corrigir a causa da sanção prevista;
 - g. o direito de recurso contra a sanção; e
 - h. a responsabilidade da Agência de Execução em caso de uma sanção imposta de forma injusta.



Artigo 17.º**Modalidades para a elaboração de pareceres, procedimentos, planos e especificações**

1. Ao elaborar opiniões, procedimentos, planos, especificações de companhias aéreas elegíveis e documentos de orientação a serem aplicados pelos Estados partes, a Agência deve estabelecer um procedimento para a consulta aos Estados partes, às comunidades económicas regionais, às companhias aéreas elegíveis, aos prestadores de serviços e todas as partes interessantes.
2. A Agência deve adoptar regras através do procedimento de Notificação da Proposta de Regulamentação relativa à Decisão de Yamoussoukro (doravante, NPRDY).
3. A Agência deve, no prazo de 6 meses a contar da entrada em vigor do presente Regulamento, adoptar procedimentos pormenorizados para a emissão de pareceres, tomada de decisões e formulação de recomendações, linhas de orientação e material de orientação.
4. A Agência deve submeter os procedimentos à aprovação do Presidente da União Africana.
5. Esses procedimentos devem:
 - a. basear-se nos conhecimentos disponíveis nas Comissões permanentes e *ad-hoc* da CAFAC, a nível das autoridades de aviação civil e das comunidades económicas regionais e companhias aéreas;
 - b. envolver peritos adequados provenientes das principais partes interessadas, incluindo, mas não se limitando, a universidades e instituições de pesquisas africanas;
 - c. assegurar que a Agência faça ampla publicação dos documentos entre os interessados, de acordo com um calendário e um procedimento que inclua a obrigação da Agência de apresentar por escrito as respostas ao processo de consultas.

Artigo 18.º**Procedimentos para a tomada de decisões de execução**

1. A Agência deve estabelecer procedimentos transparentes para a tomada de decisões que afectam os Estados partes, as companhias aéreas elegíveis e outros prestadores de serviços.



2. Esses procedimentos devem:
- a. se afectam os interesses dos Estados partes, assegurar que os Estados partes tenham tempo suficiente para sanar a causa da eventual decisão e que uma eventual decisão executória tenha por base uma Directiva do Conselho Executivo;
 - b. se afectam os interesses das companhias aéreas ou dos prestadores de serviços elegíveis, assegurar que a decisão prevê uma auscultação das companhias aéreas objecto da decisão e de qualquer outra parte com um interesse directo e individual;
 - c. prever uma notificação da companhia aérea ou do prestador de serviço sobre qualquer decisão tomada e a sua publicação;
 - d. prestar informações à companhia aérea elegível ou ao prestador de serviço a quem se destina a decisão e a quaisquer outras partes no processo, sobre os recursos legais disponíveis à companhia aérea ou ao prestador de serviço no âmbito do presente Regulamento;
 - e. Assegurar que a decisão contenha fundamentação adequada.

Capítulo 3 Disposições institucionais

Artigo 19.º

Gestão da Agência de Execução

1. Em conformidade com a Secção II da Constituição da CAFAC, o Plenário da CAFAC, na qualidade de órgão supremo da Agência de Execução deve:
- a. adoptar os relatórios da Agência, em conformidade com o Artigo 8.º e assegurar que novas acções sejam realizadas;
 - b. adoptar o programa anual da Agência, em conformidade com o Artigo 10.º;
 - c. estabelecer procedimentos para a tomada de decisões por parte do Secretário-Geral;
 - d. desempenhar as suas funções relacionadas com o orçamento da Agência nos termos do Capítulo 4 do presente Regulamento;
 - e. recomendar uma lista dos membros do Tribunal Africano de Aviação, da Câmara de Recurso e de Mediadores, nos termos do Anexo 2 à Decisão para aprovação do Presidente da União Africana;



- f. formular recomendações para a imposição de sanções contra um Estado parte;
 - g. aprovar as sanções impostas pelo Secretário-Geral às companhias aéreas elegíveis e aos prestadores de serviços;
 - h. aprovar a NPRDY, nos termos do Artigo 17.º.
2. O Plenário pode aconselhar o Secretário-Geral em relação a qualquer matéria estritamente relacionada com o desenvolvimento estratégico da liberalização do transporte aéreo, incluindo pesquisas, tal como estabelecido no Artigo 10.º.
3. O Plenário, em coordenação com as comunidades económicas regionais, deve incentivar a criação de grupos nacionais de implementação da Decisão de Yamoussoukro.

Artigo 20.º **O Secretário-Geral**

1. A Agência deve ser gerida pelo Secretário-Geral da CAFAC, que agirá em total independência no exercício das suas funções. Sem prejuízo das competências respectivas do Plenário, o Secretário-Geral não deve solicitar nem receber instruções de qualquer Governo ou qualquer outra entidade.
2. Os órgãos relevantes da União Africana podem convidar o Secretário-Geral da Agência a apresentar um relatório sobre o desempenho das suas tarefas.

Artigo 21.º **Funções e competências do Secretário-Geral**

1. Para além da função e das competências previstas no Artigo 11.º da Constituição da CAFAC, o Secretário-Geral deve ter as seguintes funções e competências para:
- a. aprovar as medidas da Agência previstas no Artigo 5.º do presente Regulamento, as suas regras de implementação e qualquer outra legislação aplicável;
 - b. articular com as comunidades económicas regionais e outros órgãos da União Africana para garantir a aplicação de regras harmonizadas necessárias para assegurar a liberalização do transporte aéreo;
 - c. decidir sobre os inquéritos e inspecções, como previsto nos artigos 14.º e 15.º;



- d. atribuir tarefas à Autoridade Regional da Decisão de Yamoussoukro (RYD);
- e. tomar todas as medidas necessárias, incluindo a adopção de instruções administrativas internas e a publicação de comunicações, para assegurar o funcionamento da Agência em conformidade com as disposições do presente Regulamento;
- f. elaborar, anualmente, um relatório geral e todos os outros relatórios previstos no Artigo 9.º e submetê-los ao Plenário e órgãos competentes da União Africana;
- g. preparar um orçamento provisório para a Agência, nos termos do Artigo 22.º e executar o orçamento, nos termos do Artigo 23.º;
- h. delegar os seus poderes a outros membros do quadro de pessoal da Agência.

Capítulo 4 Disposições financeiras

Artigo 22.º Orçamento

1. As receitas da Agência provêm de:
 - a. contribuições da União Africana e dos Estados partes;
 - b. subvenções das partes envolvidas e dos parceiros de desenvolvimento;
 - c. doações, sanções, cobranças aplicáveis às publicações, acções de formação e quaisquer outros serviços prestados pela Agência que podem ser aprovados pontualmente.
2. As despesas da Agência incluem as despesas com o pessoal, administrativas, infraestruturais e de funcionamento.
3. Dentro de 6 meses o mais tardar, após a publicação do presente Regulamento, a Agência adoptará as previsões orçamentais, incluindo o plano de trabalho aprovado ou preliminar e encaminhá-los ao Presidente da Comissão da União Africana.
4. Qualquer alteração ao orçamento deve seguir o procedimento previsto no parágrafo 3 do presente Artigo.

Artigo 23.º Execução e controlo do orçamento

1. O Secretário-Geral deve executar o orçamento da Agência.



2. O controlo da autorização e do pagamento de todas as despesas e o controlo da existência e da cobrança de todas as receitas da Agência são da competência do Auditor Financeiro da Comissão da União Africana.
3. O Secretário-Geral deve, até 31 de Dezembro de cada ano o mais tardar, apresentar à Comissão da UA, ao Plenário e aos Auditores da UA as contas pormenorizadas da totalidade das receitas e das despesas do exercício financeiro anterior.
4. O órgão competente da União deve dar uma quitação ao Secretário-Geral da Agência da execução do orçamento.

Artigo 24.º

Taxas

1. A Agência deve, no prazo de 90 dias após a entrada em vigor do presente Regulamento, submeter um regulamento sobre as taxas e encargos para a aprovação dos órgãos competentes da União Africana, tendo em consideração as políticas da OACI.
2. O Regulamento relativo às taxas e encargos deve fixar, em especial, os casos em que são devidos as taxas e encargos, o montante das taxas e encargos a pagar e o modo como devem ser pagos. Todas as taxas e encargos devem ser expressas e pagas em dólares americanos.

Disposições Finais

Artigo 25.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento deve entrar em vigor após a sua aprovação pela Conferência dos Chefes de Estado e de Governo.



APÊNDICE A
AO REGULAMENTO SOBRE AS COMPETÊNCIAS, FUNÇÕES E
OPERAÇÕES DA AGÊNCIA DE EXECUÇÃO DA DECISÃO DE
YAMOUSSOUKRO:

Procedimento a ser aplicado pela Agência de Execução para a emissão
de Pareceres, Recomendações, Decisões e Directrizes
("Procedimento de Regulamentação")

Secção 1 - Princípios básicos e aplicabilidade

Artigo 1.º
Âmbito

A presente decisão estabelece os procedimentos para a elaboração e emissão de recomendações, pareceres, decisões, orientações e material de orientação pela Agência.

Artigo 2.º
Definições

Para os efeitos da presente Decisão, entende-se por:

‘Regulamentação’ o desenvolvimento e emissão de regras de implementação da Decisão de Yamoussoukro;

As ‘Regras’ compreendem os seguintes:

- decisões da Agência;
- pareceres relativos ao âmbito, implementação, cumprimento e conteúdo da Decisão de Yamoussoukro e as suas regras de implementação;
- recomendações da Agência ao Órgão de Acompanhamento, à CAMT ou a qualquer órgão da União Africana destinadas à aplicação de uma sanção contra um Estado parte;
- orientações;
- material de orientação, sem um carácter vinculativo que ajuda a ilustrar os procedimentos, processos e materiais lógicos na implementação de uma regra e que não confere a presunção de conformidade.



Secção 2 – Procedimento para a Regulamentação

Artigo 3.º Programação

1. O Secretário-Geral deve estabelecer um programa anual de regulamentação em consulta com o Órgão de Acompanhamento e as comunidades económicas regionais.
2. O programa de regulamentação deve ter em conta:
 - i. o objecto e os princípios básicos definidos no Artigo 3.º do Regulamento relativo às competências e funções da Agência de Execução;
 - ii. o objectivo da criação de um mercado de transportes aéreos liberalizado em África;
 - iii. proteção significativa dos interesses do consumidor dos transportes aéreos africano;
 - iv. a necessidade de assegurar em África um forte sector dos transportes aéreos, mas igualmente seguro, economicamente viável, eficiente e saudável; e
 - v. o objetivo de desenvolver um sistema regulamentar transparente e receptivo a nível continental eficiente.
3. Qualquer pessoa ou organização pode propor o desenvolvimento de uma nova regra ou de uma alteração à regra. O Secretário-Geral deve analisar esses pedidos no contexto da revisão do programa de regulamentação.
4. As propostas, incluindo a identificação de proponentes, o texto proposto e os justificativos da proposta, devem ser enviados à Agência e a sua recepção deve ser confirmada individualmente.
5. O Secretário-Geral deve apresentar ao proponente a justificação da sua decisão de agir ou não em relação à sua proposta.
6. O programa de regulamentação deve ser apoiado por uma análise da prioridade atribuída a cada tarefa, tendo em conta os recursos à disposição da Agência e o potencial impacto da proposta a nível continental.
7. O Secretário-Geral deve adaptar o programa de regulamentação conforme apropriado, à luz das exigências de regulamentação imprevistas e urgentes. O Órgão de Acompanhamento deve ser informado dessas alterações.



8. O programa de regulamentação adoptado deve ser divulgado no Jornal Oficial da Agência.
9. O Secretário-Geral deve realizar regulares regulares do impacto das regras emitidas ao abrigo do presente Regulamento sobre o Procedimento de Regulamentação.

Artigo 4.º **Iniciação**

1. As actividades de regulamentação devem ser iniciadas de acordo com as prioridades de regulamentação estabelecidas no programa anual de regulamentação.
2. O Secretário-Geral deve elaborar os termos de referência de cada tarefa de regulamentação, após consulta com o Órgão de Acompanhamento. Os termos de referência, que serão divulgados no jornal oficial da Agência, devem incluir:
 - i. uma definição clara da tarefa;
 - ii. um calendário para a conclusão da tarefa; e
 - iii. o formato dos resultados.

Quando um grupo de redacção é criado, seja por recurso ao Comité Permanente para os Transportes Aéreos ou o seu Comité *ad hoc* para Questões Jurídicas ou outro grupo *ad hoc*, os termos de referência também devem incluir pormenores sobre a composição do grupo, os seus métodos de trabalho e os requisitos de apresentação de relatórios.

3. O Secretário-Geral deve escolher entre utilizar um grupo de redacção, consultores ou os recursos da Agência para o cumprimento de cada tarefa de regulamentação, tendo em consideração a complexidade da tarefa em questão e a necessidade de aproveitar a experiência das pessoas envolvidas na implementação da regra prevista. Esta decisão deve ser tomada após consulta ao Órgão de Acompanhamento.
4. Quando um grupo de redacção é convocado, o Secretário-Geral deve determinar a sua composição exacta, que deve basear-se na competência técnica disponível entre as autoridades nacionais e, se necessário, as companhias aéreas e outras partes interessadas, bem como dentro da própria Agência.
5. A Agência deve fornecer aos grupos redacção o apoio administrativo e logístico necessário para o cumprimento das suas tarefas, incluindo a disponibilização de procedimentos operacionais padrão, que devem ser adaptados de acordo com as necessidades pelos próprios grupos de acordo com suas circunstâncias específicas.



6. A Agência deve adoptar métodos de trabalho normalizados para os grupos de redacção e, em particular, o seguinte:
 - i. a eleição do Presidente e dos Secretários;
 - ii. a obtenção de consensos e a resolução de conflitos; e
 - iii. a elaboração das actas ;
 - iv. o acesso à página Web da CAFAC ou aos serviços em linha para ajudar na redacção.

Artigo 5.º **Redacção**

1. As novas regras ou alterações devem ser redigidas em conformidade com os termos de referência referidos no Artigo 4.º do presente Regulamento sobre Procedimento de Regulamentação.
2. O Secretário-Geral pode alterar os termos de referência, conforme as necessidades, à luz dos progressos realizados na tarefa de regulamentação.
3. O Secretário-Geral deve informar ao Órgão de Acompanhamento sobre essas alterações.
4. A elaboração das regras deve ter em conta o seguinte:
 - i. o Tratado de Abuja e o Acto Constitutivo da União Africana;
 - ii. a Decisão de Yamoussoukro, o Regulamento sobre Competências Jurídicas e as Funções da Agência de Execução, incluindo as normas supletivas;
 - iii. o direito da concorrência;
 - iv. regras de protecção do consumidor;
 - v. as normas e práticas recomendadas da OACI;
 - vi. a implementação atempada das regras propostas tendo em conta os atrasos com a tradução;
 - vii. a compatibilidade com as regras existentes e, em especial, as normas adoptadas pelas comunidades económicas regionais e os tribunais.
3. Concluída a redacção da regra proposta, o Secretário-Geral deve verificar se a regra satisfaz os termos de referência estabelecidos para a tarefa de regulamentação e deve publicar uma NPRD no jornal oficial da Agência, incluindo as seguintes informações:



- a regra proposta;
 - uma nota explicativa a descrever o processo de desenvolvimento;
 - Informações completas sobre questões importantes ou controversas ou de interface identificadas durante o processo de elaboração;
 - informações sobre a situação no que diz respeito à Decisão de Yamoussoukro;
 - o papel das comunidades económicas regionais, do Órgão de Acompanhamento e de outros órgãos da União Africana.
4. No que diz respeito ao material de orientação, basta que o Aviso de proposta de regulamentação contenha uma justificação (incluindo um parágrafo que mostra que o material está em conformidade com a definição de material de orientação) e o material de orientação, novo ou modificado, proposto.

Artigo 6.º

Consultas

1. Todos os Estados partes, todas as companhias aéreas elegíveis e qualquer pessoa ou organização com interesse na regra em elaboração tem o direito formular observações com base no aviso de proposta de regulamentação publicado.
2. Todas as consultas devem ser tratadas de acordo com as regras de acesso aos documentos nos termos das disposições pertinentes da Decisão do Conselho Executivo sobre Funções e Competências Jurídicas da Agência de Execução.
3. Cópias de todas as NPRDY devem ser transmitidas aos Estados partes, às comunidades económicas regionais, ao Parlamento Pan-Africano, à NPCA e ao Banco Africano de Desenvolvimento.
4. O período de consultas deve ser de quatro meses a contar da data de publicação do Aviso de Regulamentação Proposta.
5. O Secretário-Geral pode, antes do início do período de consultas, especificar um período de consultas mais curto ou mais longo ao especificado no parágrafo 4. Essa decisão deve ter em conta o possível impacto e a complexidade das regras previstas e os pareceres do Órgão de Acompanhamento. A notificação da duração deste período revisto deve ser publicada ao mesmo tempo que a NPRDY em questão.
6. Durante o período de consultas, o Secretário-Geral pode, em circunstâncias excepcionais e estritamente justificadas, prorrogar o período de consultas indicado nos parágrafos 4 e 5, a pedido dos Estados partes, das companhias aéreas ou partes interessadas. Essas



alterações à duração do período de consultas devem ser divulgadas no jornal oficial da Agência.

7. Os comentários devem ser enviados ao Secretário-Geral e devem conter os seguintes elementos:
 - i. identificação do autor das observações;
 - ii. código de referência do aviso de proposta de regulamentação à Decisão de Yamoussoukro; e
 - iii. a posição do autor das observações em relação à proposta (incluindo a fundamentação da posição tomada).

Artigo 7.º **Análise dos comentários**

1. O Secretário-Geral deve assegurar que os comentários sejam analisados por especialistas devidamente qualificados não directamente envolvidos na elaboração da regra proposta juntamente com o pessoal da Agência ou do grupo de redacção, encarregue da elaboração da regra em questão.
2. Podem ser realizadas outras consultas se necessário, com o único propósito de garantir uma melhor compreensão das observações submetidas.
3. O Secretário-Geral deve analisar as observações recebidas das entidades consultadas e publicar uma resposta pormenorizada à NPRDY no jornal oficial da Agência, no prazo de 3 meses a contar do fim do período de consultas.
4. A resposta à NPRDY deve incluir os seguintes:
 - a. um resumo da NPRDY inicial;
 - b. datas da publicação e das observações;
 - c. resumo das principais regras;
 - d. uma lista de todas as partes que submeteram observações sobre a regra em questão; e
 - e. um resumo das observações recebidas e das respostas da Agência aos mesmos.
5. Se, com base no número de observações recebidas, o Secretário-Geral não conseguir publicar a resposta à NPRDY referido no parágrafo 4, no prazo determinado, deverá publicar um calendário revisto do processo de regulamentação.



6. Se o resultado da análise das observações for no sentido de que o texto revisto difere significativamente do que foi divulgado no início do processo de consultas, o Secretário-Geral deve considerar uma nova ronda de consultas em conformidade com a presente Decisão.
7. Se as observações recebidas dos Estados partes / autoridades da aviação civil indicam grandes objeções à regra proposta, o Secretário-Geral deve consultar o Comité de Transportes Aéreos para aprofundar a análise da regra. Nos casos em que persiste um desacordo apesar das consultas suplementares, o Secretário-Geral deve incluir na Resposta à NPRDY os resultados desta consulta e o impacto e as consequências da sua decisão sobre a questão em apreço.

Artigo 8.º
Adopção e publicação

1. O Secretário-Geral deve emitir a sua decisão a respeito da regra em causa, o mais tardar, dois meses após a data de publicação da resposta à NPRDY, a fim de permitir tempo suficiente para que as entidades consultadas reajam ao seu conteúdo.
2. As regras emitidas pela Agência devem ser divulgadas no jornal oficial da Agência, juntamente com uma nota explicativa.

